RELATÓRIO

Yago Melo da Costa

Trabalho no Brasil 2026: Legislação, Modalidades e Tendências

Relações de trabalho, CLT, PJ, MEI e trabalho informal

Fortaleza, Ceará

2026

Resumo

O relatório Trabalho no Brasil 2026 apresenta uma análise abrangente do mercado laboral brasileiro, integrando dados estatísticos do IBGE/PNAD Contínua aos fundamentos jurídicos vigentes. A obra examina os princípios constitucionais dos direitos sociais, a liberdade sindical e a estrutura da CLT, detalhando a evolução do Decreto-Lei 5.452/1943. Um ponto central é a discussão sobre o vínculo de emprego, analisando os requisitos de pessoa física, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação, com foco especial na subordinação algorítmica e na jurisprudência do TST e STF. O documento estabelece distinções claras entre modalidades com e sem vínculo empregatício, comparando a contratação via CLT e a pejotização, além de detalhar o funcionamento do MEI, seus limites de faturamento e a cobertura previdenciária via DAS conforme a Lei 8.212/1991. A análise estende-se ao trabalho por plataformas digitais, quantificando a força de trabalho em aplicativos de transporte e entrega. Por fim, o relatório mapeia as proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional em 2026, abordando reformas trabalhistas e a regulação da pejotização, encerrando com a gestão de riscos ocupacionais, normas de saúde e segurança e o combate ao assédio conforme a Lei 14.457/2022.

Palavras-chave: CLT; Vínculo Empregatício; MEI; Plataformas Digitais; Direito do Trabalho.

Sumário

1. Panorama do trabalho no Brasil em 2026
2. Princípios constitucionais do trabalho
3. CLT: estrutura, história e direitos essenciais
4. Vínculo de emprego: os 4 requisitos e a subordinação algorítmica
5. Modalidades de trabalho com vínculo empregatício
6. Modalidades de trabalho sem vínculo empregatício
7. PJ versus CLT: comparação objetiva
8. MEI e trabalho informal
9. Previdência e tributos do trabalhador
10. Trabalho por plataformas digitais
11. Mudanças em tramitação no Congresso em 2026
12. Riscos e como se proteger
13. Quadro resumo e conclusões A. Apêndice A - Legislação citada e o que ela muda na prática R. Referências

1. Panorama do trabalho no Brasil em 2026

O mercado de trabalho brasileiro em 2026 apresenta um cenário de resiliência, marcado pela expansão da população ocupada e a redução da taxa de desocupação (IPEA, 2026b). A taxa de desocupação atingiu seu menor patamar histórico em abril de 2026, registrando 6,1% (IPEA, 2026b). Esse movimento é impulsionado pelo crescimento contínuo do número de pessoas ocupadas, que chegou a 102,5 milhões em 2026 (IBGE, 2026d).

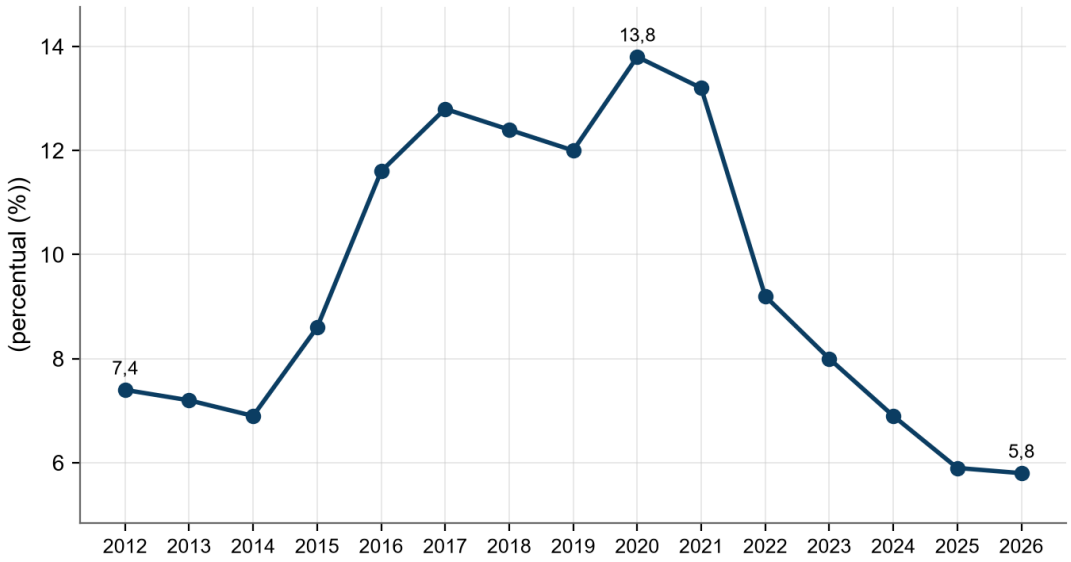


Figura 1 Taxa de Desocupação Anual (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* A taxa de desocupação atingiu seu pico em 2020 e apresenta queda consistente até 2026.

A trajetória da população ocupada mostra recuperação após a crise sanitária, com a série anual subindo de 91,5 milhões em 2020 para 102,5 milhões em 2026 (IBGE, 2026d). O crescimento recente é sustentado principalmente pelo emprego formal, que expandiu 3,6%, ritmo superior ao setor informal, que cresceu 1,5% (IPEA, 2026b).

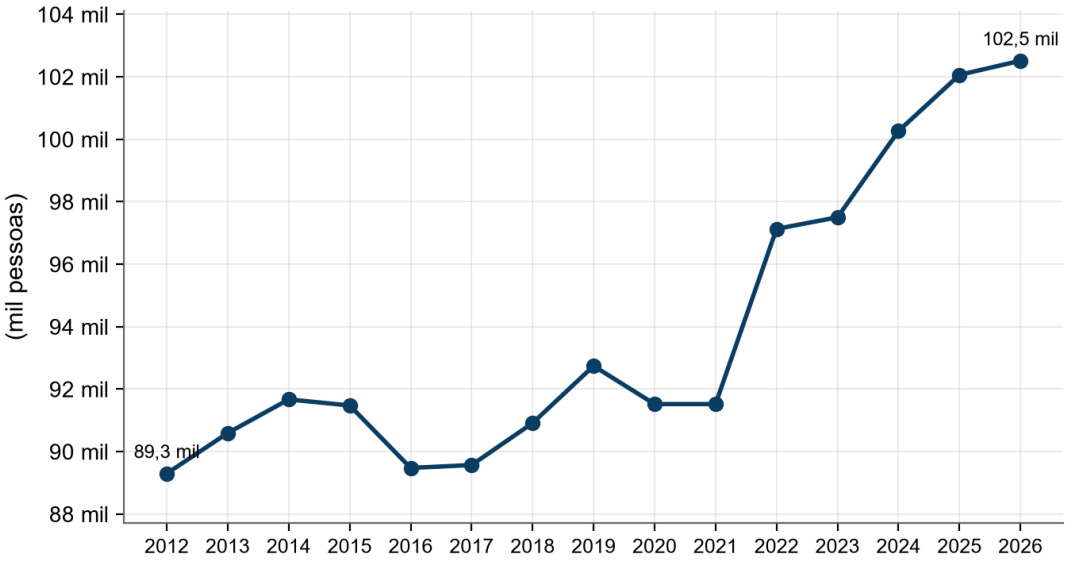


Figura 2 População Ocupada Anual (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* O volume de pessoas ocupadas em 2026 supera significativamente os níveis pré-pandemia.

O rendimento médio mensal real do trabalho principal também apresenta tendência de alta, saindo de R$ 3.191,30 em 2012 para R$ 3.777,50 em 2026 (IBGE, 2026d).

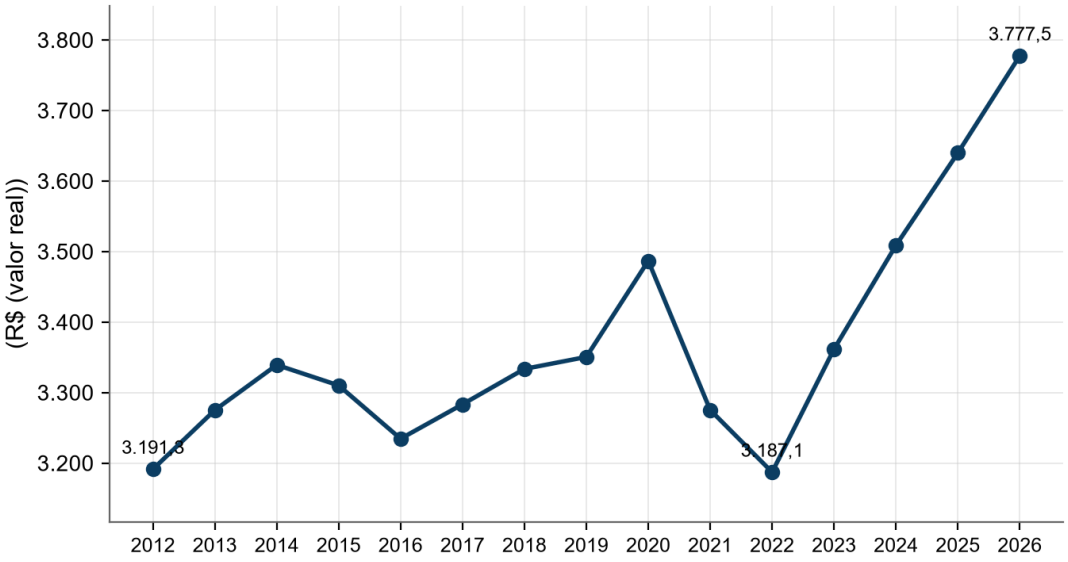


Figura 3 Rendimento Médio Mensal Real (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* O rendimento médio real atingiu seu pico histórico em 2026.

1.1 Segmentação e Informalidade

O mercado divide-se entre trabalhadores com carteira assinada, sem carteira, autônomos e MEI (IPEA, 2026a). Em 2026, o número de empregados com carteira assinada foi de 39,3 milhões (IPEA, 2026a). Já os empregados sem carteira somaram 13,4 milhões (IPEA, 2026a).

A taxa de informalidade, que chegou a 40,8% em 2019, apresentou queda gradual até atingir 37,3% em 2026 (IPEA, 2026a).

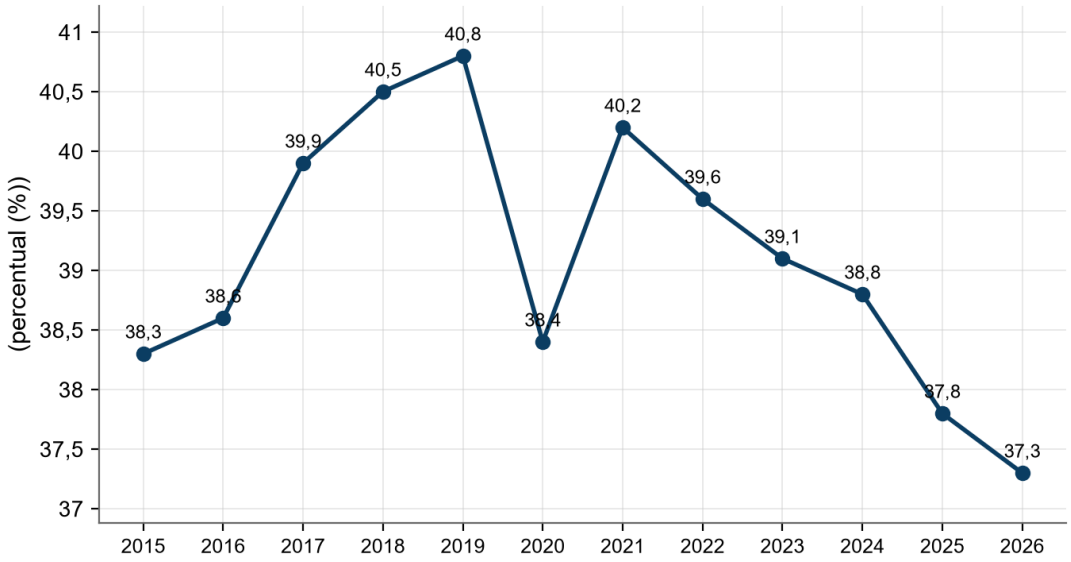


Figura 4 Taxa de Informalidade (2015-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* A informalidade recuou consistentemente a partir de 2021, atingindo o menor nível da série em 2026.

Com Carteira	Sem Carteira
Quantidade: 39328.6	Quantidade: 13464.5

Figura 5 Volume de Empregos por Vínculo (2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* O emprego formal é predominante em relação ao emprego sem carteira no setor privado.

1.2 Saúde e Situação Ocupacional

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é realizada quinquenalmente, com edições disponíveis de 2013 e 2019, enquanto a terceira edição (PNS 2026) encontra-se em fase de coleta (IBGE, 2019). A saúde autoavaliada como "boa ou muito boa" é significativamente maior entre pessoas ocupadas (73,8% em 2019) do que entre pessoas fora da força de trabalho (51,3% em 2019) (IBGE, 2019).

A desigualdade na percepção de saúde persiste por renda e cor. Em 2019, pessoas com renda superior a 5 salários mínimos reportaram 86,4% de saúde boa/muito boa, contra

55,5% para quem ganha até 1/4 do salário mínimo (IBGE, 2019). Por cor ou raça, em 2019, a percepção positiva foi de 71,0% para brancos, 62,9% para pretos e 62,1% para pardos (IBGE, 2019).

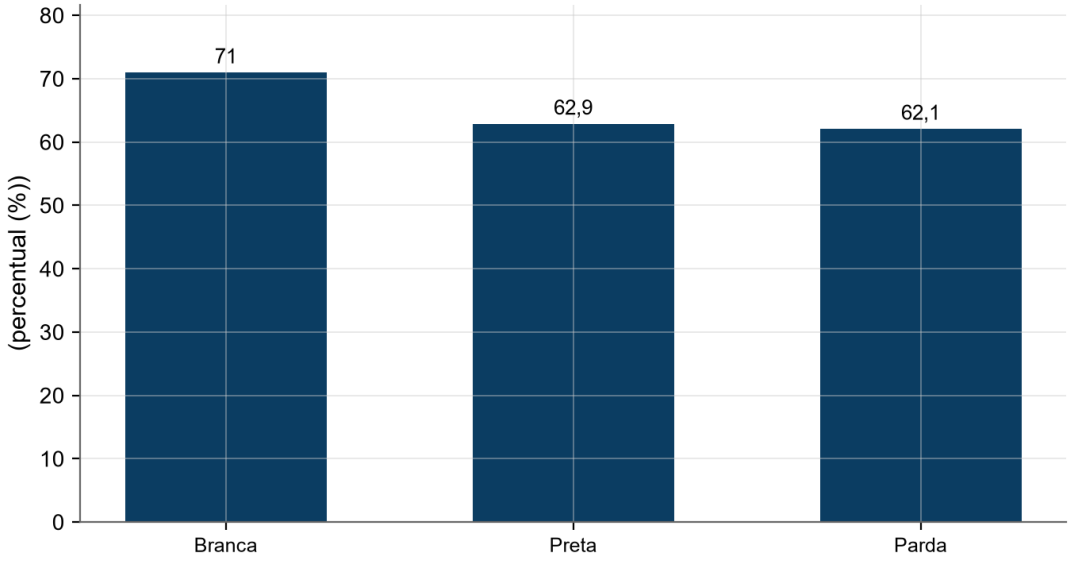


Figura 6 Saúde Boa/Muito Boa por Cor ou Raça (2019). *Fonte: (IBGE, 2019).* A população branca apresenta maior índice de saúde autoavaliada como boa ou muito boa.

1.3 Salário Mínimo e Arcabouço Fiscal

A política de reajuste do salário mínimo é regida pela Lei 14.663/2023, que prevê a reposição do INPC somada ao crescimento do PIB (SENADO FEDERAL, 2026d). O regime fiscal é orientado pela Lei Complementar 200/2023 (Novo Arcabouço Fiscal) e pela EC 126/2022, que substituíram o teto de gastos para garantir a sustentabilidade da dívida pública (SENADO FEDERAL, 2026b).

O valor do salário mínimo em 2026 foi fixado em R$ 1.621 (SENADO FEDERAL, 2026d). Sem a limitação imposta pelo arcabouço fiscal, o valor teria sido R$ 10 superior (SENADO FEDERAL, 2026d).

Tabela 1 Trajetória do Salário Mínimo Nominal. *Fonte: (SENADO FEDERAL, 2026d), (IPEA, 2026a).*

Ano	Valor Nominal	Fonte
2020	R$ 1.045,00	(IPEA, 2026a)
2021	R$ 1.100,00	(IPEA, 2026a)
2022	R$ 1.212,00	(IPEA, 2026a)
2023	R$ 1.320,00	(IPEA, 2026a)
2026	R$ 1.621,00	(SENADO FEDERAL, 2026d)

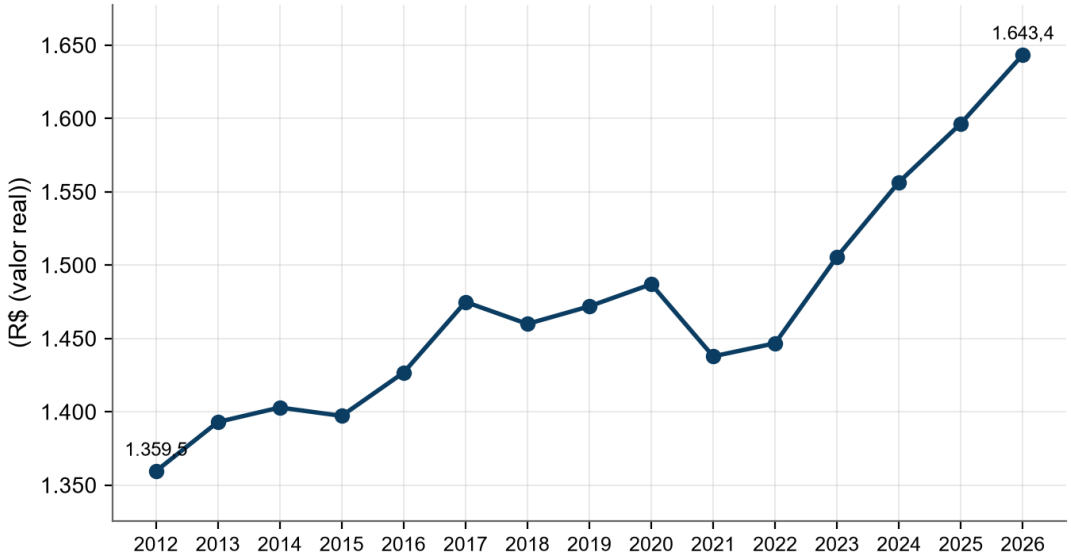


Figura 7 Salário Mínimo Real Anual (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* O salário mínimo real apresenta crescimento gradual, com aceleração a partir de 2023.

1.4 Poder de Compra e Rendimentos

A comparação entre rendimentos reais e o salário mínimo revela disparidades conforme o vínculo empregatício. Em 2026, o rendimento médio habitual do empregado com carteira foi de R$ 3.395,90, enquanto o do empregado sem carteira foi de R$ 2.670,50 (IPEA, 2026a).

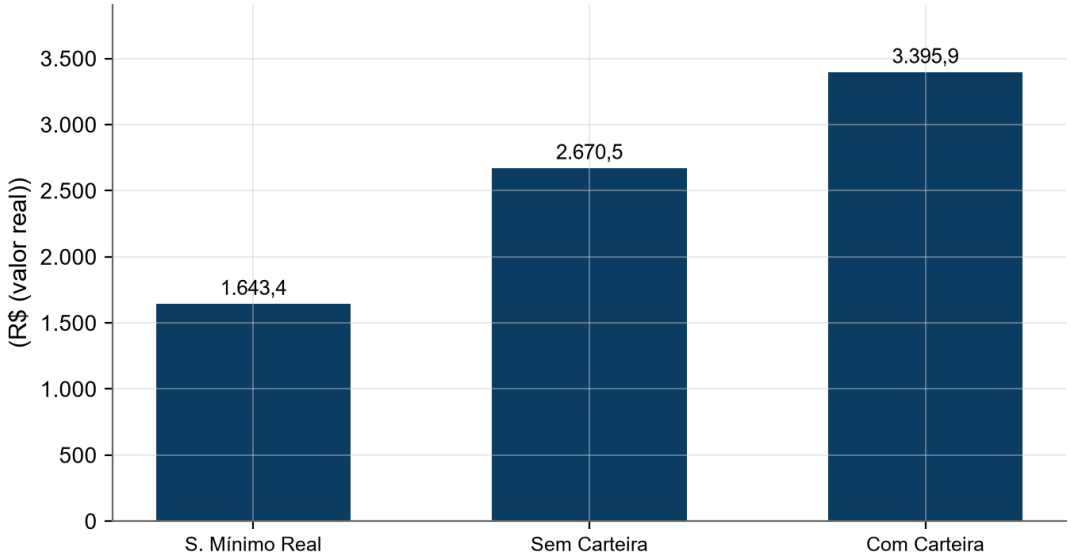


Figura 8 Rendimentos Reais vs Salário Mínimo (2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* O rendimento de quem possui carteira assinada é mais que o dobro do salário mínimo real.

O poder de compra é impactado pela inflação (IPCA). A série do IPCA mostra crescimento nominal contínuo, de 3.500,7 em 2012 para 7.592,0 em 2026 (IPEA, 2026a). O fato de os rendimentos médios e o salário mínimo estarem em valores reais (deflacionados) indica que houve ganho de poder de compra acima da inflação no período recente (IPEA, 2026a).

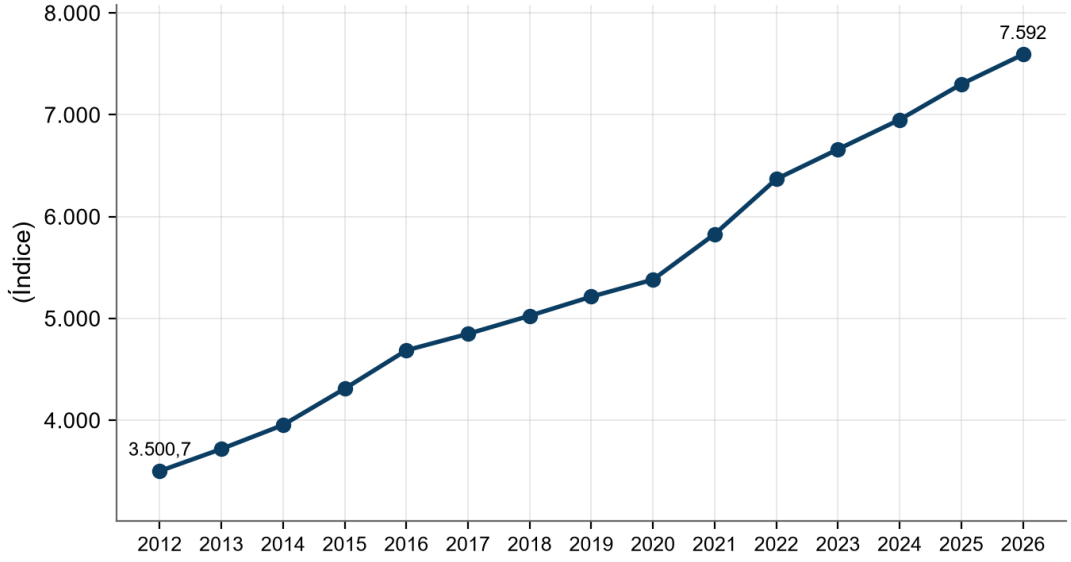


Figura 9 Evolução do IPCA (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* O índice de preços apresenta subida constante, exigindo reajustes reais para manutenção do poder de compra.

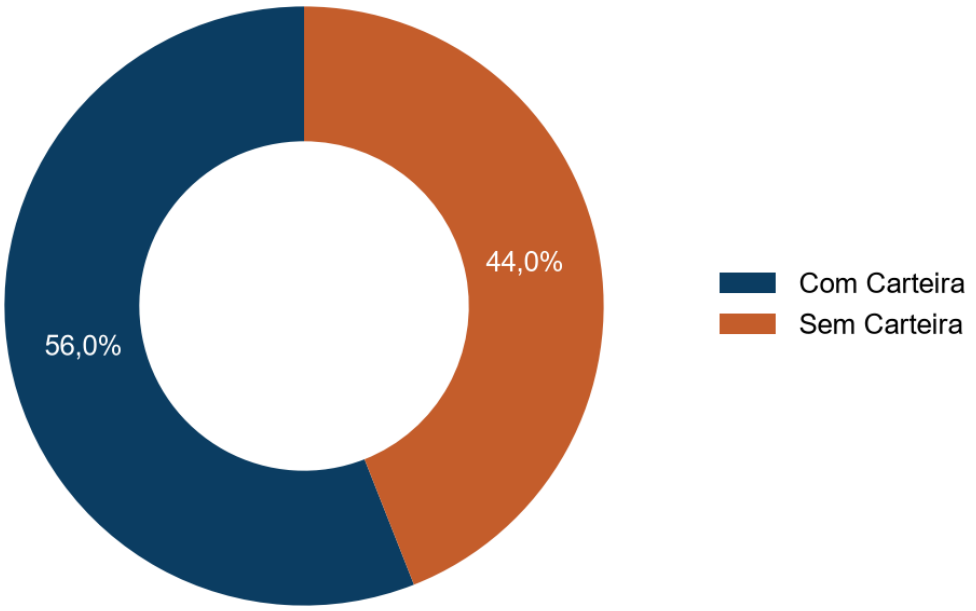


Figura 10 Distribuição de Rendimento Real (2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* O trabalhador formal detém a maior fatia de rendimento médio habitual.

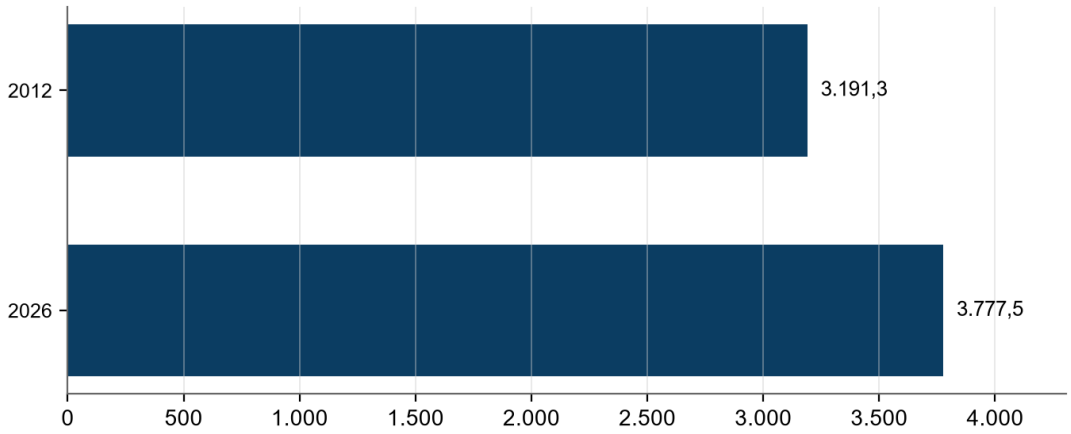


Figura 11 Comparativo de Rendimento Real (2012 vs 2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* Houve aumento real do rendimento médio mensal entre o início e o fim da série.

Em termos simples: O mercado de trabalho em 2026 está melhor do que nos últimos anos, com menos gente desempregada e mais pessoas trabalhando, principalmente com carteira assinada (IBGE, 2026d). Os salários subiram acima da inflação, o que significa que o dinheiro está rendendo um pouco mais para comprar as coisas (IPEA, 2026a). No entanto, quem

ganha menos ou pertence a grupos minoritários ainda sente mais a diferença na saúde e na renda (IBGE, 2019).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026d) * (IPEA, 2026a) * (IPEA, 2026b) * (IBGE, 2019) * (SENADO FEDERAL, 2026d) * (SENADO FEDERAL, 2026b)

2. Princípios constitucionais do trabalho

A República Federativa do Brasil estabelece, como um de seus fundamentos, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (BRASIL, 1988, art. 1º, IV). O trabalho é classificado como um direito social, integrando um conjunto de garantias que inclui a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o lazer, a segurança e a previdência social (BRASIL, 1988, art. 6º).

O ordenamento jurídico brasileiro visa a proteção do trabalhador por meio de princípios que equilibram a relação entre empregador e empregado (CHAGAS, 2018). A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) reforça essa proteção ao exigir que os registros de empregados contenham todos os dados relativos à admissão, duração, efetividade do trabalho, férias e acidentes, visando a proteção do trabalhador (BRASIL, 1943, art. 41, parágrafo único).

No âmbito das liberdades coletivas, a Constituição Federal e a legislação trabalhista asseguram a liberdade de associação profissional ou sindical (BRASIL, LEI 13.467/2017, inciso XXVI). É garantido ao trabalhador o direito de não sofrer descontos salariais estabelecidos em convenção ou acordo coletivo sem sua prévia e expressa anuência (BRASIL, LEI 13.467/2017, inciso XXVI).

O direito de greve é assegurado, cabendo aos trabalhadores a decisão sobre a oportunidade de seu exercício e os interesses a serem defendidos (BRASIL, LEI 13.467/2017, inciso XXVII). Para garantir a continuidade de serviços essenciais, a lei deve definir as atividades indispensáveis e as disposições para o atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade durante greves (BRASIL, LEI 13.467/2017, inciso XXVIII).

Tabela 2 Direitos Sociais e Garantias do Trabalhador. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Direito	**Descrição da Garantia**	**Base Legal**
Jornada de Trabalho	Normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais	(BRASIL, 1988, art. 7º, XIII)
Salário Mínimo	Garantia de remuneração nunca inferior ao mínimo	(BRASIL, 1988, art. 7º, VII)
Irredutibilidade	Salário irredutível, salvo convenção ou acordo coletivo	(BRASIL, 1988, art. 7º, VI)

Direito	Descrição da Garantia	Base Legal
Trabalho Noturno	Remuneração superior à do trabalho diurno	(BRASIL, 1988, art. 7º, IX)
Proteção ao Menor	Proibição de trabalho a menores de 16 anos, salvo aprendiz a partir de 14	(BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIII)

A proteção ao trabalho humano estende-se à igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso (BRASIL, LEI 13.467/2017, inciso XXV). Além disso, assegura-se a proteção legal de crianças e adolescentes no ambiente de trabalho (BRASIL, LEI 13.467/2017, inciso XXIV).

Direitos Individuais	Direitos Coletivos
Salário Mínimo (BRASIL, 1988)	Liberdade Sindical (BRASIL, LEI 13.467/2017)
13º Salário (BRASIL, 1988)	Direito de Greve (BRASIL, LEI 13.467/2017)
Jornada 44h semanais (BRASIL, 1988)	Acordos Coletivos (BRASIL, LEI 13.467/2017)

Figura 12 Garantias Constitucionais de Trabalho e Associação. *Fonte: (BRASIL, 1988).* O sistema jurídico brasileiro divide as proteções entre garantias individuais do trabalhador e a liberdade de organização coletiva.

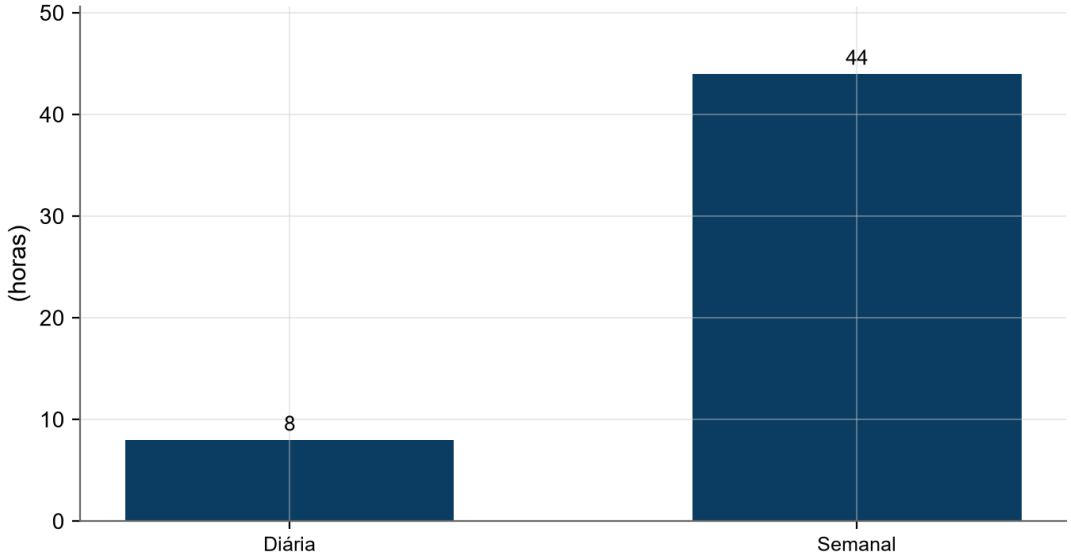


Figura 13 Limites de Jornada de Trabalho. *Fonte: (BRASIL, 1988).* A Constituição Federal limita a jornada normal de trabalho para evitar a exploração excessiva do trabalhador.

Em termos simples: A lei brasileira protege o trabalhador para que ele não seja explorado, garantindo coisas básicas como salário mínimo, limite de horas por dia e o direito de se unir em sindicatos ou fazer greve para pedir melhorias (BRASIL, 1988).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (BRASIL, 1943) * (CHAGAS, 2018)

3. CLT: estrutura, história e direitos essenciais

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (BRASIL, 1943). Sua estrutura estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho (BRASIL, 1943, art. 1º). O sistema define o empregador como a empresa que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

3.1 Direitos Essenciais e Jornada de Trabalho

A Constituição Federal e a CLT estabelecem garantias fundamentais ao trabalhador. A jornada normal de trabalho não deve superar 8 horas diárias e 44 horas semanais (BRASIL, 1988, art. 7º, XIII).

Para casos excepcionais, o trabalhador pode ultrapassar a jornada normal mediante a prestação de horas extraordinárias (BRASIL, 1943, art. 59). A remuneração do serviço extraordinário deve ser, no mínimo, 50% superior à do normal (BRASIL, 1988, art. 7º, XVI).

Tabela 3 Direitos Essenciais do Trabalhador. *Fonte: (BRASIL, 1988) e (BRASIL, 1943).*

Direito	**Regra Geral**	**Fonte**
Férias	Anuais remuneradas com + 1/3 do salário normal	(BRASIL, 1988, art. 7º, XVII)
Aviso Prévio	Proporcional ao tempo de serviço, mínimo de 30 dias	(BRASIL, 1988, art. 7º, XXI)
Licença-Gestante	120 dias, sem prejuízo do emprego e salário	(BRASIL, 1988, art. 7º, XVIII)
Adicionais	Remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas	(BRASIL, 1943, art. 60)
Salário Mínimo	Garantia de valor nominal mínimo	(BRASIL, LEI 13.467/ 2017)

Tipo de Hora	Percentual de Remuneração
Hora Normal	100%
Hora Extraordinária	150%

Figura 14 Remuneração da Hora de Trabalho. *Fonte: (BRASIL, 1988).* O serviço extraordinário deve ser remunerado com um adicional mínimo de 50% sobre o valor da hora normal.

3.2 Reforma Trabalhista de 2017 (Lei 13.467/2017)

A Lei 13.467/2017 alterou a CLT para adequar a legislação às novas relações de trabalho (BRASIL, LEI 13.467/2017). Entre as principais mudanças práticas, destacam-se:

- **Negociação sobre a Lei:** Introdução de prevalência do acordado sobre o legislado em pontos específicos (BRASIL, LEI 13.467/2017).
- **Trabalho Intermitente:** Possibilidade de contrato com prestação de serviços não contínua, com verbas rescisórias e aviso prévio calculados pela média dos valores recebidos (BRASIL, 1943, art. 452-F).
- **Teletrabalho:** Regulamentação de regimes de trabalho fora das dependências do empregador (BRASIL, 1943, arts. 75-A a 75-F).
- **Jornada e Compensação:** A prestação de horas extras habituais não descaracteriza mais o acordo de compensação de jornada ou o banco de horas (BRASIL, 1943, art. 59-B, parágrafo único).
- **Intervalo Intrajornada:** Possibilidade de indenização dos intervalos para repouso e alimentação (BRASIL, 1943, art. 59-A).

A flexibilização trazida pela reforma, especialmente a redução de custos e a complexidade do vínculo empregatício tradicional, contribui para a migração de trabalhadores para modalidades como PJ e MEI, onde o custo tributário é simplificado por valores fechados (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Regra	Efeito no Banco de Horas
Horas Extras Habituais	Não descaracteriza o acordo

Figura 15 Impacto da Reforma na Compensação de Jornada. *Fonte: (BRASIL, 1943).* Após a reforma de 2017, a habitualidade de horas extras não anula mais a validade do banco de horas.

Em termos simples: A CLT é o livro de regras do trabalho no Brasil. Ela garante que ninguém trabalhe mais de 8 horas por dia (ou 44 por semana) sem receber extra (pelo menos 50% a mais) e assegura férias com um terço a mais de dinheiro (BRASIL, 1988). A Reforma de 2017 deixou as regras mais flexíveis, permitindo que patrão e empregado combinem coisas

diferentes da lei e criando o trabalho intermitente, o que acaba incentivando muita gente a trabalhar como MEI para fugir da burocracia da carteira assinada (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 13.467/2017)

4. Vínculo de emprego: os 4 requisitos e a subordinação algorítmica

A caracterização da relação de emprego no Brasil depende da coexistência de pressupostos específicos (BRASIL, 1943). O empregador é definido como a empresa que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

Tabela 4 Requisitos do vínculo empregatício. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Passo	**Requisito**	**Base Legal**
1	Pessoa Física	(BRASIL, 1943, art. 2º)
2	Pessoalidade	(BRASIL, 1943, art. 2º)
3	Onerosidade (Salário)	(BRASIL, 1943, art. 2º)
4	Habitualidade	(BRASIL, LC 123/2006, ğ 4º, XI)
5	Subordinação	(BRASIL, 1943, art. 6º, parágrafo único)

A subordinação jurídica é o ponto central para a caracterização do vínculo (FONSECA, 2026). Atualmente, a lei equipara os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão aos meios pessoais e diretos de supervisão do trabalho (BRASIL, 1943, art. 6º, parágrafo único). Essa definição fundamenta a análise da subordinação algorítmica, especialmente no trabalho intermediado por aplicativos digitais (FONSECA, 2026).

A legislação distingue o emprego do trabalho autônomo. A contratação de autônomo, desde que cumpridas as formalidades legais, afasta a qualidade de empregado, independentemente de haver exclusividade ou continuidade na prestação (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 442-B). O Código Civil também regula a prestação de serviços em seus artigos 593 e seguintes (BRASIL, LEI 10.406/2002).

A “pejotização” ocorre quando um trabalhador é contratado por meio de uma pessoa jurídica constituída para a prestação de serviços (IMPRENSA, 2026a). Esse modelo é frequente em setores como tecnologia da informação, saúde, advocacia associada e serviços de

entrega (IMPRENSA, 2026a). A prática é considerada abusiva quando a pessoa jurídica é utilizada para mascarar a relação de emprego, especialmente quando os sócios mantêm com o contratante relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade (BRASIL, LC 123/2006, ğ 4º, XI).

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem analisado a licitude desses contratos (STF NOTICIAS, 2026). Recentemente, o Ministro Gilmar Mendes retirou a suspensão de processos sobre pejotização na primeira instância e nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) para evitar o represamento de ações em fase de instrução (IMPRENSA, 2026a). No entanto, após o julgamento pelos TRTs, os processos devem permanecer suspensos até a fixação da tese vinculante pelo STF (IMPRENSA, 2026a).

Quanto à responsabilidade, empresas que integram grupo econômico respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da lei (BRASIL, LEI 8.212/1991, IX). Da mesma forma, a CLT estabelece que empresas sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo econômico, são solidariamente responsáveis pela relação de emprego (BRASIL, 1943, art. 2º, ğ 2º).

Em termos simples: Para ser considerado empregado, o trabalhador precisa ser pessoa física, trabalhar com frequência, receber salário, não poder ser substituído por outra pessoa e obedecer às ordens do patrão (BRASIL, 1943). A "pejotização" é quando a empresa obriga o trabalhador a abrir um CNPJ para evitar pagar direitos trabalhistas, o que pode ser anulado na justiça se ficar provado que ele trabalhava como se fosse um empregado comum (IMPRENSA, 2026a).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (BRASIL, LEI 10.406/2002) * (BRASIL, LEI 8.212/1991) * (FONSECA, 2026) * (IMPRENSA, 2026a) * (STF NOTICIAS, 2026)

5. Modalidades de trabalho com vínculo empregatício

5.1 CLT tempo indeterminado (padrão)

Como funciona na prática: Nesta modalidade, o empregador admite o trabalhador sem a definição de uma data para o término do vínculo (BRASIL, 1943, art. 442). O contrato pode ser tácito ou expresso, estabelecendo-se a relação de emprego onde o empregador assume os riscos da atividade econômica (BRASIL, 1943, art. 2º). A jornada e o pagamento são definidos no ato da contratação, prevalecendo a continuidade da prestação de serviço (BRASIL, 1943, art. 442).

Como deveria funcionar segundo a lei: A base legal é a Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 1943). O contrato individual de trabalho é o acordo que corresponde à relação de emprego (BRASIL, 1943, art. 442). O empregador é aquele que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

Tabela 5 Direitos e Deveres - CLT Indeterminado. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Remuneração pelo serviço prestado (BRASIL, 1943, art. 2º)	Prestação pessoal do serviço (BRASIL, 1943, art. 2º)
Direitos previstos na CLT (BRASIL, 1943)	Direção e subordinação ao empregador (BRASIL, 1943, art. 2º)

O contratante deve assumir integralmente os riscos da atividade econômica desenvolvida (BRASIL, 1943, art. 2º).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização é realizada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2026b). A Auditoria-Fiscal do Trabalho, estruturada pela Lei 10.593/2002, atua na verificação do cumprimento das normas (BRASIL, LEI 10.593/2002). O registro deve ser efetuado via CTPS digital e as informações enviadas ao eSocial (ESOCIAL, 2026). Irregularidades apuradas por denúncia ou ação fiscal resultam em autos de infração e multas administrativas conforme o Livro V da CLT (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o emprego comum, aquele "com carteira assinada" onde não se sabe quando o contrato acaba, dando mais estabilidade para quem trabalha e controle para quem contrata (BRASIL, 1943).

5.2 CLT tempo determinado e contrato de experiência

Como funciona na prática: O contrato tem data de início e término previamente acordadas (BRASIL, LC 150/2015, art. 4º). No caso da experiência, serve para testar a aptidão do empregado por um período curto (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º). Se o prazo expira e o trabalhador continua na empresa, o vínculo torna-se por tempo indeterminado (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º, ğ 2º).

Como deveria funcionar segundo a lei: O contrato de experiência é limitado a 90 dias (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º). Ele pode ser prorrogado uma única vez, desde que a soma dos períodos não ultrapasse esses 90 dias (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º, ğ 1º). Para domésticos, contratos determinados podem atender necessidades transitórias por até 2 anos (BRASIL, LC 150/2015, art. 4º, parágrafo único).

Tabela 6 Direitos e Deveres - Tempo Determinado. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Pagamento de verbas rescisórias (BRASIL, LC 150/2015, art. 6º)	Cumprimento do prazo estipulado (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º)
Salário proporcional ao tempo trabalhado (BRASIL, LC 150/2015)	Registro do prazo de término (BRASIL, LC 150/2015, art. 4º)

O contratante é obrigado a pagar indenização se despedir o empregado sem justa causa antes do término do prazo (BRASIL, LC 150/2015, art. 6º).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho fiscaliza se o prazo de 90 dias da experiência foi respeitado para evitar fraudes (BRASIL, LEI 10.593/2002). O controle de datas é rigoroso no eSocial para a conversão automática em contrato indeterminado (ESOCIAL, 2026). Sanções administrativas são aplicadas via autos de infração em caso de extrapolação de prazos sem a devida alteração contratual (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o contrato com "data de validade", como o período de experiência de 3 meses, usado para ver se o funcionário serve para a vaga antes de efetivá-lo (BRASIL, LC 150/2015).

5.3 Trabalho intermitente

Como funciona na prática: O trabalhador é contratado, mas a prestação de serviços não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade (BRASIL, LEI 13.467/2017). O empregador convoca o trabalhador para trabalhar, e este decide se aceita ou não a chamada (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei 13.467/2017, o contrato deve ser escrito (BRASIL, LEI 13.467/2017). O trabalhador tem o prazo de 3 dias para responder ao chamado do empregador (BRASIL, LEI 13.467/2017). O pagamento ocorre ao final de cada ciclo de prestação de serviço (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Tabela 7 Direitos e Deveres - Intermitente. *Fonte: (BRASIL, LEI 13.467/2017).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Receber remuneração proporcional ao período (BRASIL, LEI 13.467/2017)	Responder à convocação em até 3 dias (BRASIL, LEI 13.467/2017)
Direito a férias e 13º proporcionais (BRASIL, LEI 13.467/2017)	Convocar o trabalhador com antecedência (BRASIL, LEI 13.467/2017)

O contratante deve formalizar a convocação e o pagamento imediato das verbas ao fim do período trabalhado (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização do MTE foca na natureza da convocação e no pagamento correto das verbas proporcionais (MTE, 2026b). O eSocial monitora os períodos de atividade para evitar a descaracterização do vínculo (ESOCIAL, 2026). A Auditoria-Fiscal do Trabalho aplica multas se a modalidade for usada para mascarar trabalho fixo sem direitos (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Em termos simples: É o trabalho "por chamada": você tem o vínculo, mas só trabalha e ganha quando a empresa te chama e você aceita (BRASIL, LEI 13.467/2017).

5.4 Trabalho em tempo parcial

Como funciona na prática: A jornada de trabalho é reduzida em comparação à jornada integral (BRASIL, LC 150/2015). O pagamento é proporcional às horas trabalhadas (BRASIL, LC 150/2015). No caso de domésticos, as férias são proporcionais à carga horária semanal (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º).

Como deveria funcionar segundo a lei: Para domésticos, o regime de tempo parcial prevê férias escalonadas: de 8 dias para jornadas até 5 horas semanais, até 18 dias para jornadas entre 22 e 25 horas semanais (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º, ğ 3º). É permitida 1 hora suplementar diária mediante acordo escrito, respeitando o limite de 6 horas diárias (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º, ğ 2º).

Tabela 8 Direitos e Deveres - Tempo Parcial. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Férias proporcionais à jornada (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º)	Cumprimento da jornada reduzida (BRASIL, LC 150/2015)
Salário proporcional às horas (BRASIL, LC 150/2015)	Acordo escrito para horas extras (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º)

O contratante deve respeitar os limites de horas diárias e semanais para não descaracterizar o regime parcial (BRASIL, LC 150/2015).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica se a jornada real condiz com a contratada (BRASIL, LEI 10.593/2002). O controle de ponto é essencial e fiscalizado via eSocial para evitar a extrapolação do limite de horas (ESOCIAL, 2026). Multas são aplicadas se o empregador exigir jornada integral pagando como parcial (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o emprego de "meio período", onde se trabalha menos horas por semana e recebe um salário proporcional a esse tempo (BRASIL, LC 150/2015).

5.5 Trabalho temporário

Como funciona na prática: O trabalhador é contratado por uma empresa de trabalho temporário (ETT) e colocado à disposição de uma empresa tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974). Não há vínculo de emprego entre a tomadora e o trabalhador (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10). A contratação ocorre para substituição de pessoal ou acréscimo extraordinário de serviços (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º).

Como deveria funcionar segundo a lei: O contrato não pode exceder 180 dias, consecutivos ou não (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 1º). Pode ser prorrogado por mais 90 dias se comprovada a manutenção das condições (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 2º). A ETT deve possuir capital social mínimo de R$ 100.000,00 (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 6º, III).

Tabela 9 Direitos e Deveres - Temporário. *Fonte: (BRASIL, LEI 6.019/1974).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Mesmas condições de alimentação e saúde da tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 12, ğ 2º)	Registro obrigatório do contrato por escrito (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 9º)
Segurança e higiene no local de trabalho (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 12, ğ 1º)	Responsabilidade subsidiária da tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 7º)

A tomadora deve garantir as condições de segurança e higiene nas suas dependências (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 12, ğ 1º).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho fiscaliza a regularidade da ETT e o motivo justificador da demanda (BRASIL, LEI 10.593/2002). Se o trabalhador for recontratado antes de 90 dias do término do contrato anterior, caracteriza-se vínculo com a tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 6º). O eSocial controla a rotatividade para evitar a perpetuação do contrato temporário (ESOCIAL, 2026).

Em termos simples: É quando você é contratado por uma agência para trabalhar em outra empresa por um tempo curto, geralmente para cobrir férias ou um pico de vendas (BRASIL, LEI 6.019/1974).

5.6 Teletrabalho, trabalho remoto e híbrido

Como funciona na prática: A prestação de serviços ocorre predominantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 1943, art. 75-A). O regime híbrido alterna dias de trabalho remoto e presenciais.

Como deveria funcionar segundo a lei: A base legal está nos artigos 75-A a 75-F da CLT (BRASIL, 1943). O contrato deve especificar a modalidade de teletrabalho e a responsabilidade pela aquisição e manutenção dos equipamentos tecnológicos (BRASIL, 1943). A alteração do regime presencial para o remoto pode ser feita por acordo ou unilateralmente pelo empregador, com prazo de transição (BRASIL, 1943).

Tabela 10 Direitos e Deveres - Teletrabalho. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Respeito à jornada acordada (BRASIL, 1943)	Manutenção dos equipamentos (conforme contrato) (BRASIL, 1943)
Direito à desconexão (BRASIL, 1943)	Cumprimento das metas e prazos (BRASIL, 1943)

O contratante deve definir claramente as regras de reembolso de despesas com internet e energia, se aplicável (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização do MTE foca na saúde e segurança do trabalho, mesmo em ambiente remoto (MTE, 2026b). A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica se o teletrabalho não é usado para impor jornadas exaustivas sem controle (BRASIL, LEI 10.593/2002). O registro da modalidade no eSocial é obrigatório para a correta gestão previdenciária e trabalhista (ESOCIAL, 2026).

Em termos simples: É o famoso “home office”, onde você trabalha de casa usando computador e internet, podendo ou não ir à empresa alguns dias da semana (BRASIL, 1943).

5.7 Trabalhador avulso

Como funciona na prática: O trabalhador presta serviços a diversas empresas, sem vínculo empregatício permanente com nenhuma delas, mas com a intermediação de um órgão gestor de mão de obra (OGMO) ou sindicato (BRASIL, LEI 13.467/2017). É comum no setor portuário (BRASIL, LEI 12.545/2011).

Como deveria funcionar segundo a lei: A Lei 13.467/2017 assegura a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo permanente e o trabalhador avulso (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 25). O cálculo de benefícios previdenciários computa os salários de contribuição devidos, mesmo que não recolhidos (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34, I).

Tabela 11 Direitos e Deveres - Avulso. *Fonte: (BRASIL, LEI 13.467/2017).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Igualdade de direitos com o empregado permanente (BRASIL, LEI 13.467/2017)	Disponibilidade para a escala do OGMO (BRASIL, LEI 12.545/2011)
Acesso a benefícios previdenciários (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Recolhimento de contribuições pelo órgão gestor (BRASIL, LEI 8.213/1991)

O contratante (tomador) deve garantir a segurança do trabalho no local da prestação (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização é rigorosa nos portos para evitar a precarização do trabalho (MTE, 2026b). A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica a regularidade dos repasses financeiros feitos pelo OGMO ao trabalhador (BRASIL, LEI 10.593/2002). O controle de contribuições é monitorado via eSocial e Receita Federal (ESOCIAL, 2026).

Em termos simples: É o trabalhador que não tem um único patrão, mas é escalado por um órgão para trabalhar em diferentes navios ou empresas no porto (BRASIL, LEI 13.467/2017).

5.8 Trabalhador doméstico

Como funciona na prática: Pessoa que presta serviços de natureza não lucrativa à pessoa ou família, no âmbito residencial (BRASIL, LC 150/2015). Inclui cozinheiros, faxineiros e cuidadores.

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei Complementar 150/2015. O contrato pode ser por tempo indeterminado ou determinado (experiência ou transitório) (BRASIL, LC 150/2015, art. 4º). O contrato de experiência é limitado a 90 dias (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º).

Tabela 12 Direitos e Deveres - Doméstico. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Férias proporcionais ao regime parcial (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º)	Prestação de serviço no âmbito residencial (BRASIL, LC 150/2015)
Salário mínimo ou piso da categoria (BRASIL, LC 150/2015)	Recolhimento de FGTS e INSS via eSocial (BRASIL, LC 150/2015)

O contratante deve formalizar o contrato e registrar a jornada de trabalho (BRASIL, LC 150/2015).

Como o Estado enxerga e age: O Estado utiliza o eSocial Doméstico como ferramenta principal de fiscalização e arrecadação (ESOCIAL, 2026). A Auditoria-Fiscal do Trabalho atua em denúncias de análogas à escravidão ou falta de registro (BRASIL, LEI 10.593/2002). O descumprimento gera multas administrativas e a obrigatoriedade de regularização retroativa (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É quem trabalha na casa de alguém sem que a família ganhe dinheiro com esse serviço, como a empregada doméstica ou o jardineiro (BRASIL, LC 150/2015).

5.9 Trabalhador rural

Como funciona na prática: Prestação de serviços em propriedade rural, com atividades ligadas à agricultura, pecuária ou extrativismo (BRASIL, LEI 5.889/1973). Pode ser permanente ou sazonal (safra).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei 5.889/1973. Possui direitos similares ao trabalhador urbano, mas com especificidades quanto à jornada e alojamento (BRASIL, LEI 5.889/1973). A prescrição de créditos trabalhistas é de cinco anos, limitada a dois anos após a extinção do contrato (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 21).

Tabela 13 Direitos e Deveres - Rural. *Fonte: (BRASIL, LEI 5.889/1973).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Salário mínimo rural (BRASIL, LEI 5.889/1973)	Cumprimento das normas de segurança no campo (BRASIL, LEI 5.889/1973)
Alojamento digno (se fornecido) (BRASIL, LEI 5.889/1973)	Registro em CTPS (BRASIL, 1943)

O contratante deve observar as normas de saúde e higiene específicas para o trabalho rural (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho realiza operações intensas no campo para combater o trabalho infantil e forçado (BRASIL, LEI 10.593/2002). O registro no eSocial é a forma de comprovar o vínculo e garantir a previdência (ESOCIAL, 2026). Sanções graves são aplicadas em casos de descumprimento de normas de segurança (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o trabalhador do campo, da fazenda ou do sítio, que planta ou cuida de animais (BRASIL, LEI 5.889/1973).

5.10 Estágio

Como funciona na prática: Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho (BRASIL, LEI 11.788/2008). Não gera vínculo empregatício, desde que cumpridos os requisitos legais. O estagiário recebe uma bolsa-auxílio e tem seguro contra acidentes.

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei 11.788/2008. Exige a celebração de um Termo de Compromisso entre estudante, instituição de ensino e empresa (BRASIL, LEI 11.788/2008). A jornada deve ser compatível com as atividades escolares.

Tabela 14 Direitos e Deveres - Estágio. *Fonte: (BRASIL, LEI 11.788/2008).*

Direitos do estagiário	Deveres (estagiário e empresa)
Recesso remunerado (férias) (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Frequência escolar comprovada (BRASIL, LEI 11.788/2008)
Seguro contra acidentes pessoais (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Supervisão por profissional da área (BRASIL, LEI 11.788/2008)

A empresa deve oferecer atividades compatíveis com o projeto pedagógico do curso (BRASIL, LEI 11.788/2008).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica se o estágio não é "fraude" para substituir empregados (BRASIL, LEI 10.593/2002). Se não houver termo de compromisso ou supervisão, o vínculo de emprego é reconhecido (BRASIL, 1943). A fiscalização ocorre via denúncias e auditorias documentais (MTE, 2026b).

Em termos simples: É um aprendizado prático para quem está estudando; você trabalha para aprender a profissão, mas não é um funcionário comum (BRASIL, LEI 11.788/2008).

5.11 Aprendiz

Como funciona na prática: Contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, para a formação profissional do jovem (BRASIL, 1943, art. 428). Combina formação teórica em entidade qualificada e prática na empresa.

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei 10.097/2000 e CLT (BRASIL, 1943). O contrato extingue-se no termo, quando o aprendiz completa 24 anos (salvo deficiência) ou por desempenho insuficiente (BRASIL, 1943, art. 433). A idade mínima é 14 anos (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 23).

Tabela 15 Direitos e Deveres - Aprendiz. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do aprendiz	Deveres (aprendiz e empresa)
Salário mínimo hora (BRASIL, 1943)	Frequência escolar e no curso técnico (BRASIL, 1943, art. 433)
FGTS reduzido (BRASIL, 1943)	Formação profissional progressiva (BRASIL, 1943, art. 428)

A empresa deve garantir que o aprendiz não seja exposto a atividades perigosas ou insalubres (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Como o Estado enxerga e age: O MTE fiscaliza a cota obrigatória de aprendizes nas empresas (MTE, 2026b). A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica se a formação teórica está ocorrendo paralelamente à prática (BRASIL, LEI 10.593/2002). O registro no eSocial é fundamental para a validação do contrato especial (ESOCIAL, 2026).

Em termos simples: É um emprego para jovens, onde a empresa ensina uma profissão enquanto o rapaz ou moça trabalha e estuda (BRASIL, 1943).

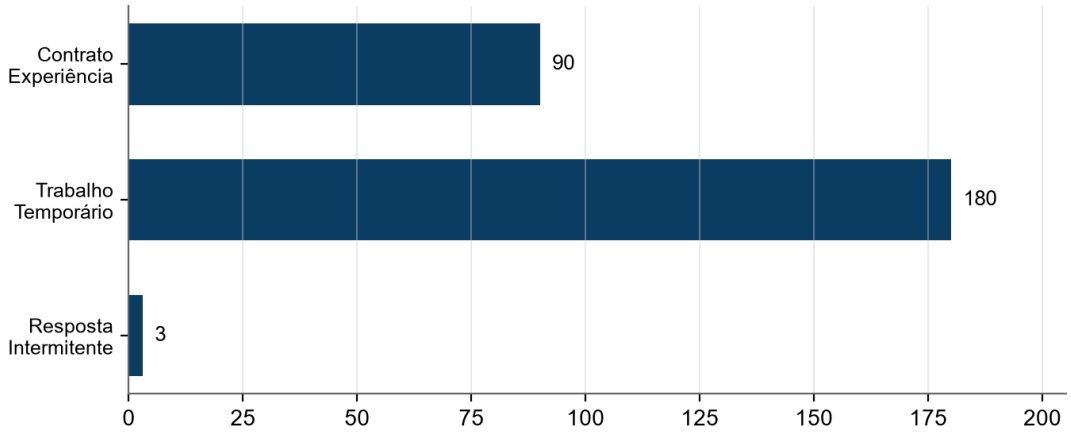


Figura 16 Limites Legais de Prazo em Dias. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015), (BRASIL, LEI 6.019/1974), (BRASIL, LEI 13.467/2017).* O gráfico compara os prazos máximos de experiência, a duração base do temporário e o tempo de resposta do intermitente.

Limite Mínimo	**Limite Máximo**
5% do quadro	15% do quadro

Figura 17 Cota de Aprendizagem. *Fonte: (BRASIL, 1943).* A cota de aprendizes deve variar entre 5% e 15% do total de funcionários da empresa.

Em termos simples: Existem várias formas de contratar alguém: desde o emprego fixo (indeterminado), passando por testes (experiência), contratos curtos (temporário), trabalho por chamada (intermitente), até modelos educativos (estágio e aprendiz). Cada um tem suas regras de tempo e direitos, e o governo fiscaliza tudo via eSocial e auditores do trabalho para garantir que ninguém seja enganado (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 6.019/1974); (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 6.019/1974) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (BRASIL, LC 150/2015) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, LEI 10.593/2002) * (MTE, 2026b) * (ESOCIAL, 2026)

6. Modalidades de trabalho sem vínculo empregatício

6.1 Trabalhador autônomo

Como funciona na prática: O trabalhador autônomo é aquele que presta serviços de forma independente, sem subordinação jurídica ao contratante (BRASIL, LEI 10.406/2002). A contratação ocorre geralmente por meio de um contrato de prestação de serviços, onde o pagamento é feito por tarefa ou período acordado, e o prestador assume os riscos de sua própria atividade (BRASIL, LEI 10.406/2002).

Como deveria funcionar segundo a lei: A base legal encontra-se no Código Civil, especificamente nos artigos 593 e seguintes (BRASIL, LEI 10.406/2002). A modalidade deixa de ser legal quando a relação passa a apresentar os elementos do vínculo empregatício, como a subordinação direta e a dependência econômica, podendo ser reenquadrada conforme a CLT (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 16 Direitos e deveres do trabalhador autônomo. *Fonte: (BRASIL, LEI 10.406/2002).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Recebimento do preço ajustado pelo serviço (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Execução do serviço conforme o acordado (BRASIL, LEI 10.406/2002)
Autonomia na condução técnica do trabalho (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Pagamento pontual da remuneração (BRASIL, LEI 10.406/2002)

O contratante tem o dever de fornecer as informações necessárias para a execução do serviço e efetuar o pagamento nos prazos estipulados no contrato (BRASIL, LEI 10.406/2002).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização é realizada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, com base na Lei 10.593/2002 (BRASIL, LEI 10.593/2002). O Estado apura a "pejotização" ou o uso indevido do autônomo para mascarar vínculo, exigindo a anotação na CTPS e a regularização no eSocial (BRASIL, 1943). As sanções incluem multas previstas no Livro V da CLT e a condenação ao pagamento de verbas retroativas (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o profissional "por conta própria" que não tem patrão, manda no seu horário e cobra pelo serviço feito, mas não tem as garantias da carteira assinada (BRASIL, LEI 10.406/2002).

6.2 PJ (ME, EPP, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real)

Como funciona na prática: A contratação ocorre entre duas pessoas jurídicas (B2B), onde a empresa contratada emite nota fiscal para receber pelos serviços (BRASIL, LC 123/2006). A empresa prestadora deve manter contabilidade regular e recolher seus próprios tributos conforme o regime escolhido (BRASIL, LEI 9.249/1995).

Como deveria funcionar segundo a lei: As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) são regidas pela Lei Complementar 123/2006 (BRASIL, LC 123/2006). O Lucro Presumido e o Lucro Real seguem a Lei 9.249/1995, onde a tributação do Lucro Presumido incide sobre uma base estimada de renda para serviços (BRASIL, LEI 9.249/1995). A modalidade é ilegal quando a PJ é usada apenas para evitar encargos trabalhistas de um único indivíduo subordinado (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 17 Direitos e deveres da Pessoa Jurídica prestadora. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006) e (BRASIL, LEI 9.249/1995).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Recebimento de valores via nota fiscal (BRASIL, LC 123/2006)	Emissão regular de documentos fiscais (BRASIL, LC 123/2006)
Opção por regimes tributários favorecidos (BRASIL, LC 123/2006)	Recolhimento de IRPJ e CSLL (BRASIL, LEI 9.249/1995)

O contratante deve efetuar o pagamento à empresa prestadora e observar a regularidade fiscal da contratada para evitar responsabilidades solidárias (BRASIL, LC 123/2006).

Como o Estado enxerga e age: A Receita Federal e o Comitê Gestor do Simples Nacional fiscalizam o enquadramento tributário e a emissão de notas (BRASIL, LC 123/2006). A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) atua quando a PJ é usada para encobrir vínculo

empregatício, resultando em multas do Livro V da CLT e reconhecimento de vínculo (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Em termos simples: É quando o trabalhador abre uma empresa para prestar serviços para outra empresa, emitindo nota fiscal em vez de receber holerite (BRASIL, LC 123/2006).

6.3 MEI (Microempreendedor Individual)

Como funciona na prática: O MEI é um regime simplificado onde o profissional formaliza seu negócio com um CNPJ, paga um valor fixo mensal via DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e pode ter no máximo um empregado (BRASIL, LC 123/2006).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei Complementar 123/2006, o MEI possui limite de faturamento anual específico e pode exercer apenas atividades permitidas na lista oficial (BRASIL, LC 123/2006). O descumprimento do limite de faturamento ou a contratação de mais de um empregado descaracteriza o regime (BRASIL, LC 123/2006).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 18 Direitos e deveres do MEI. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Acesso a benefícios previdenciários (BRASIL, LC 123/2006)	Pagamento mensal do DAS (BRASIL, LC 123/2006)
Formalização simplificada com CNPJ (BRASIL, LC 123/2006)	Respeito ao limite de faturamento (BRASIL, LC 123/2006)

O contratante deve assegurar que a relação com o MEI não possua subordinação, para não configurar fraude à legislação trabalhista (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização é feita pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (BRASIL, LC 123/2006). Caso o MEI seja utilizado para mascarar emprego, a Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) atua para reconhecer o vínculo e aplicar as multas da CLT (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Em termos simples: É a forma mais fácil de ter um CNPJ, pagando um boleto único por mês para ter direito a aposentadoria e poder emitir nota (BRASIL, LC 123/2006).

6.4 Cooperado

Como funciona na prática: O trabalhador associa-se a uma cooperativa, que intermedia a prestação de serviços para terceiros. O cooperado não é empregado da cooperativa, mas um sócio que divide os resultados (Lei 12.690/2012). (BRASIL, 1943)

Como deveria funcionar segundo a lei: A base legal é a Lei 12.690/2012, que define a cooperativa de trabalho como uma sociedade civil sem fins lucrativos (Lei 12.690/2012). Configura fraude quando a cooperativa é usada apenas para intermediar mão de obra barata, mantendo a subordinação do trabalhador ao tomador do serviço (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 19 Direitos e deveres do Cooperado. *Fonte: (Lei 12.690/2012).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Participação nas sobras da cooperativa (Lei 12.690/2012)	Contribuição para o capital social (Lei 12.690/2012) (BRASIL, 1943)
Gestão democrática da sociedade (Lei 12.690/2012)	Observância do estatuto social (Lei 12.690/2012) (BRASIL, 1943)

O tomador do serviço deve tratar o cooperado com autonomia, evitando dar ordens diretas que caracterizem subordinação (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) fiscaliza se a cooperativa é real ou se é uma "cooperativa de fachada" para fraudar a CLT (BRASIL, LEI 10.593/2002). Se comprovada a fraude, há a responsabilização solidária da cooperativa e do tomador, com pagamento de todas as verbas trabalhistas (BRASIL, 1943).

Em termos simples: O trabalhador vira "dono" de uma cooperativa junto com outros colegas, e essa cooperativa consegue os serviços para o grupo (Lei 12.690/2012). (BRASIL, 1943)

6.5 Contribuinte individual previdenciário

Como funciona na prática: É a pessoa física que trabalha por conta própria e recolhe a contribuição previdenciária para garantir aposentadoria e auxílios, independentemente de ter CNPJ (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Como deveria funcionar segundo a lei: A base legal é a Lei 8.212/1991, que obriga o trabalhador autônomo a contribuir para a Seguridade Social (BRASIL, LEI 10.593/2002). A falta de recolhimento não gera vínculo empregatício, mas retira a proteção previdenciária do trabalhador.

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 20 Direitos e deveres do Contribuinte Individual. *Fonte: (BRASIL, LEI 10.593/2002).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Aposentadoria e auxílio-doença (BRASIL, LEI 10.593/2002)	Recolhimento mensal da guia da previdência (BRASIL, LEI 10.593/2002)
Salário-maternidade (BRASIL, LEI 10.593/2002)	Declaração de rendimentos ao fisco (BRASIL, LEI 10.593/2002)

O contratante, em certos casos, deve reter a contribuição previdenciária do autônomo e repassá-la ao INSS (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Como o Estado enxerga e age: A Receita Federal fiscaliza a arrecadação das contribuições previdenciárias (BRASIL, LEI 10.593/2002). A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica se a condição de contribuinte individual não está sendo usada para esconder um emprego real (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Em termos simples: É quem paga o INSS por conta própria para não ficar desamparado na velhice ou na doença (BRASIL, LEI 10.593/2002).

6.6 Trabalho voluntário

Como funciona na prática: É a prestação de serviço não remunerada, realizada por vontade própria para fins cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou assistenciais (Lei 9.608/1998). (BRASIL, 1943)

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei 9.608/1998, exige-se a assinatura de um Termo de Adesão (Lei 9.608/1998). O trabalho deixa de ser voluntário se houver pagamento de salário ou se a atividade for essencial e remunerada para outros funcionários na mesma função (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 21 Direitos e deveres do Voluntário. *Fonte: (Lei 9.608/1998).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Reembolso de despesas autorizadas (Lei 9.608/1998)	Cumprimento do Termo de Adesão (Lei 9.608/1998) (BRASIL, 1943)
Certificado de trabalho voluntário (Lei 9.608/1998)	Atuação sem expectativa de remuneração (Lei 9.608/1998) (BRASIL, 1943)

A entidade beneficiária deve fornecer as condições básicas de segurança e higiene para o voluntário (Lei 9.608/1998). (BRASIL, 1943)

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) verifica se o "voluntariado" não é usado para substituir mão de obra remunerada, o que configuraria fraude trabalhista (BRASIL, LEI 10.593/2002). A sanção é o reconhecimento do vínculo empregatício com pagamento de todas as verbas (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É trabalhar de graça para ajudar uma causa ou instituição, desde que assine um papel concordando com isso (Lei 9.608/1998). (BRASIL, 1943)

6.7 Trabalho informal

Como funciona na prática: Engloba trabalhadores sem qualquer registro ou formalização, como "bicos", ajuda familiar e conta própria sem contribuição previdenciária (IBGE, 2026a). O pagamento é imediato e instável, sem qualquer garantia legal.

Como deveria funcionar segundo a lei: O trabalho informal é, por definição, a ausência de cumprimento das normas legais de contratação (BRASIL, 1943). A lei prevê que toda relação de emprego deve ser formalizada via CTPS (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 22 Situação do trabalhador informal. *Fonte: (IBGE, 2026a) e (BRASIL, 1943).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Direito ao salário mínimo (se provado vínculo) (BRASIL, 1943)	Execução do serviço acordado (IBGE, 2026a)
Proteção contra acidentes (se provado vínculo) (BRASIL, 1943)	Pagamento do valor combinado (IBGE, 2026a)

O contratante informal assume o risco jurídico de ter o vínculo reconhecido judicialmente, com a obrigação de pagar FGTS e INSS retroativos (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) combate a informalidade através de fiscalizações in loco, aplicando multas administrativas pesadas ao empregador (BRASIL, LEI 10.593/2002). O Estado busca a formalização para garantir a arrecadação previdenciária e a proteção social (IBGE, 2026a).

Em termos simples: É o trabalho "sem carteira", onde a pessoa faz o que consegue para sobreviver, mas não tem direito a nada se for demitida ou ficar doente (IBGE, 2026a).

6.8 Serviço via aplicativos/plataformas

Como funciona na prática: O trabalhador utiliza uma plataforma digital para conectar-se a clientes, recebendo a remuneração por tarefa executada, com a plataforma definindo preços e regras de acesso (IBGE, 2026a).

Como deveria funcionar segundo a lei: Atualmente, a maioria é tratada como autônoma (BRASIL, LEI 10.406/2002). No entanto, a discussão jurídica gira em torno da subordinação algorítmica, que pode caracterizar vínculo empregatício se a plataforma exercer controle rigoroso sobre o trabalhador (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 23 Direitos e deveres no trabalho por plataforma. *Fonte: (BRASIL, LEI 10.406/2002).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Recebimento por corrida/entrega (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Manutenção de veículo/ equipamento (BRASIL, LEI 10.406/2002)
Liberdade de conexão/ desconexão (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Cumprimento dos termos de uso da app (BRASIL, LEI 10.406/2002)

A plataforma deve garantir a transparência nos cálculos de remuneração e a segurança básica dos dados do usuário (BRASIL, LEI 10.406/2002).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) monitora a relação para evitar a precarização extrema (BRASIL, LEI 10.593/2002). O Estado analisa se a "autonomia" é real ou se o algoritmo impõe ordens que equivalem à subordinação da CLT (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É trabalhar para um app, onde o celular manda a tarefa e você decide se aceita ou não, mas não tem salário fixo (BRASIL, LEI 10.406/2002).

6.9 Análise Detalhada da Informalidade e Subutilização

A informalidade no Brasil é um fenômeno estrutural. Em 2024, a proporção de trabalhadores em ocupações informais manteve-se acima de 40% (IBGE, 2026a). Esta categoria inclui empregados e domésticos sem carteira, trabalhadores por conta própria e empregadores que não contribuem para a previdência, além de familiares auxiliares (IBGE, 2026a).

A distribuição da informalidade é desigual geograficamente. As regiões Norte (58,9%) e Nordeste (56,6%) apresentam os maiores índices, enquanto o Sul (27,4%) e Sudeste (34,7%)

possuem os menores (IBGE, 2026a). No nível estadual, o Maranhão (64,2%) lidera a informalidade, enquanto Santa Catarina (22,9%) registra o menor percentual (IBGE, 2026a).

Recortes da Informalidade (2024): * **Idade:** Pessoas idosas (60+) possuem menor taxa de formalização (44,3%) do que a média geral (59,4%), com 55,7% atuando na informalidade (IBGE, 2026a). * **Cor/Raça:** Entre idosos pretos ou pardos, a informalidade atinge 61,2%, enquanto entre idosos brancos a divisão é quase igualitária entre formalidade e informalidade (IBGE, 2026a). * **Rendimento:** O rendimento-hora dos ocupados (14 anos ou mais) foi de R$ 19,20 em 2024, sendo significativamente menor para jovens (R$ 13,30) do que para idosos (R$ 25,60) (IBGE, 2026a).

Subutilização da Força de Trabalho: O IBGE define a força de trabalho subutilizada como a soma de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas e a força de trabalho potencial (IBGE, 2026a). A força de trabalho potencial compreende quem procurou trabalho mas não estava disponível, ou quem estava disponível e gostaria de trabalhar, mas não procurou (IBGE, 2026a).

A população na força de trabalho potencial é composta majoritariamente por mulheres pretas ou pardas (43,4%), seguidas por homens pretos ou pardos (25,8%) (IBGE, 2026a).

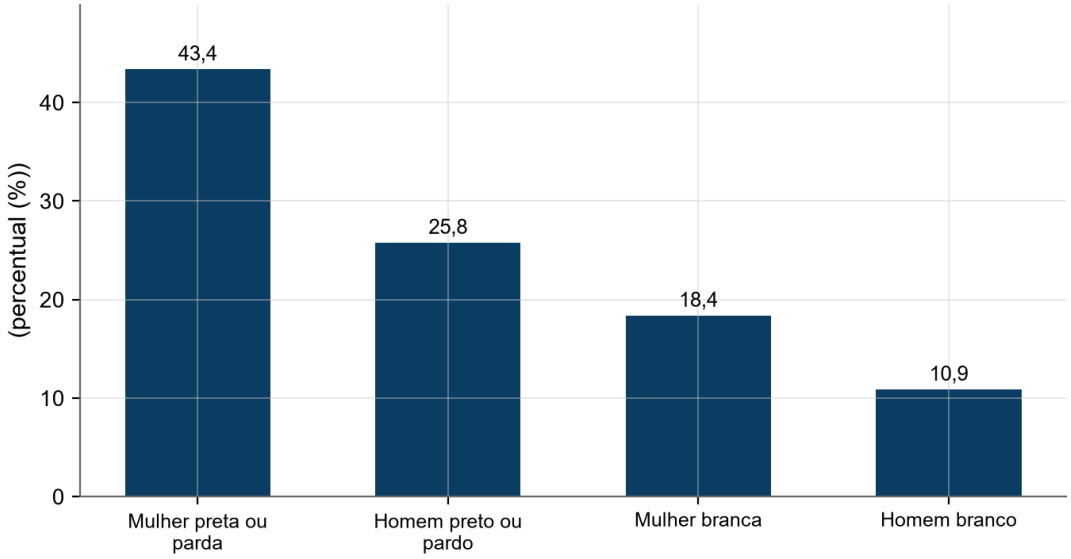


Figura 18 Distribuição da População na Força de Trabalho Potencial por Sexo e Cor/Raça - 2024. *Fonte: (IBGE, 2026a).* Mulheres pretas ou pardas representam a maior parcela da força de trabalho potencial no Brasil.

Saúde Mental e Informalidade: Diferente do MEI, que é formalizado com CNAE e DAS, o trabalhador informal (conta própria sem registro) carece de rede de proteção. Estudos indicam que a precariedade do trabalho informal eleva o risco de transtornos mentais (OLIVEIRA,

2026b). A OMS aponta que transtornos mentais menores acometem cerca de 30% dos trabalhadores ocupados (OLIVEIRA, 2026b). O trabalhador informal recorre menos a planos de saúde e cuidados psiquiátricos devido à ausência de renda estável e cobertura assistencial, expondo-se a riscos de depressão e ansiedade (OLIVEIRA, 2026b).

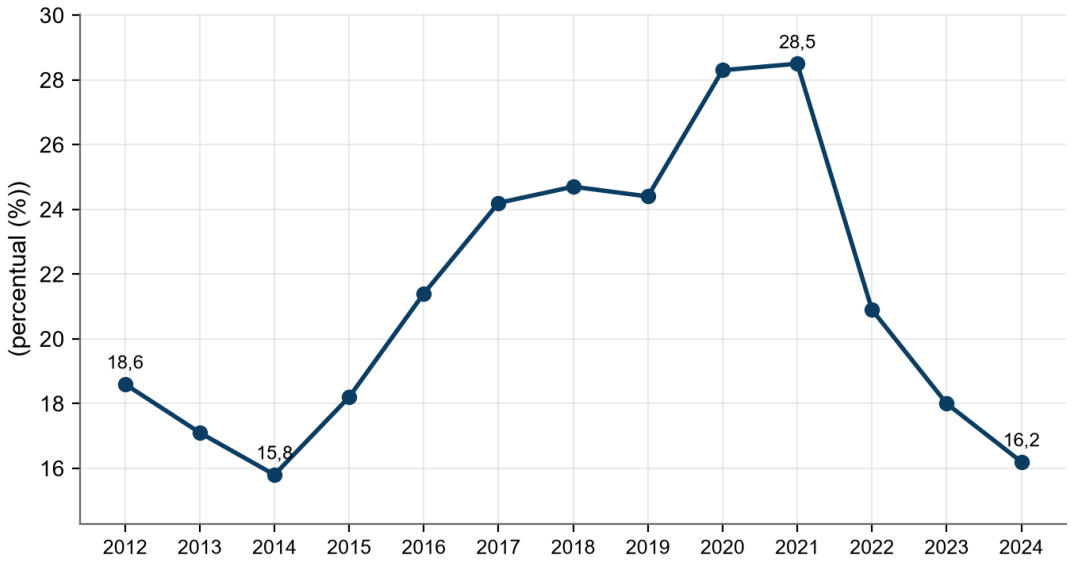


Figura 19 Taxa Composta de Subutilização - Brasil (Série Histórica). *Fonte: (IBGE, 2026a).* A subutilização atingiu seu pico em 2021, apresentando queda gradual até 2024.

Em termos simples: Trabalhar sem registro (informal) é muito mais comum no Norte e Nordeste e atinge principalmente mulheres negras e idosos, que acabam ficando sem proteção do governo e com mais problemas de saúde mental por causa da insegurança financeira (IBGE, 2026a); (OLIVEIRA, 2026b).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026a) * (BRASIL, LEI 9.249/1995) * (OLIVEIRA, 2026b) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 10.406/2002) * (BRASIL, LEI 10.593/2002)

7. PJ versus CLT: comparação objetiva

A contratação via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) caracteriza-se pela admissão, assalariamento e direção da prestação pessoal de serviço, com a empresa assumindo os riscos da atividade econômica (BRASIL, 1943, art. 2º). Já a atuação como Pessoa Jurídica (PJ) é legal quando há autonomia técnica e ausência de subordinação, como observado em casos de médicos com autonomia, onde a pejotização não configura fraude (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a).

A fraude, ou "pejotização", ocorre quando a empresa utiliza a estrutura de PJ para mascarar uma relação de emprego real, visando a redução de custos e a supressão de direitos trabalhistas (BRASIL, LEI 8.036/1990, ğ 3º).

Tabela 24 Comparativo de Direitos e Custos CLT vs PJ. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LEI 8.036/1990), (BRASIL, LEI 13.467/2017).*

Item	**Regime CLT**	**Regime PJ**
FGTS	Depósito obrigatório mensal (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Não possui (BRASIL, LC 123/2006)
Férias e 13º	Direitos garantidos por lei (BRASIL, 1943)	Negociados em contrato (BRASIL, LC 123/ 2006)
INSS	Recolhimento patronal e empregado (BRASIL, 1943)	Recolhimento via DAS ou pró-labore (BRASIL, LC 123/2006)
Aviso Prévio	Mínimo de 30 dias para contratos mensais (BRASIL, 1943, art. 487, II)	Conforme cláusula contratual (BRASIL, LC 123/2006)
Horas Extras	Pagas acima da jornada legal (BRASIL, 1943)	Não aplicável (prestação de serviço) (BRASIL, LC 123/ 2006)

Item	Regime CLT	Regime PJ
Risco Empresa	Alto (risco de reconhecimento de vínculo) (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Baixo, se houver real autonomia (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a)

Em termos simples: A CLT oferece proteção e benefícios automáticos, mas custa mais caro para a empresa. O PJ ganha mais "na mão", mas não tem garantias como FGTS ou aviso prévio, sendo legal apenas se o profissional tiver independência total (BRASIL, 1943); (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a).

7.1 Impacto da Reforma Tributária e Custos Operacionais

A transição tributária estabelecida pela EC 132/2023 e LC 214/2025 introduz o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços) (BRASIL, EC 132/2023); (BRASIL, LC 214/2025). O princípio da neutralidade busca evitar que esses tributos distorçam a organização da atividade econômica (BRASIL, LC 214/2025, art. 2º).

Para a empresa CLT, a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, eleva o custo da hora trabalhada em aproximadamente 10% (IMPRENSA, 2026l).

7.2 Rendimento e Jornada: Formal vs Informal

A categoria "sem carteira" é heterogênea e não se confunde apenas com MEI ou conta própria (IBGE, 2026a). Ela engloba: 1. Empregados e domésticos sem registro (IBGE, 2026a). 2. Trabalhadores por conta própria informais (IBGE, 2026a). 3. Empregadores que não contribuem para a previdência (IBGE, 2026a). 4. Trabalhadores familiares auxiliares (IBGE, 2026a).

Essa confusão distorce a leitura da informalidade, pois mistura quem empreende (MEI/Conta Própria) com quem é explorado sem registro (IBGE, 2026a).

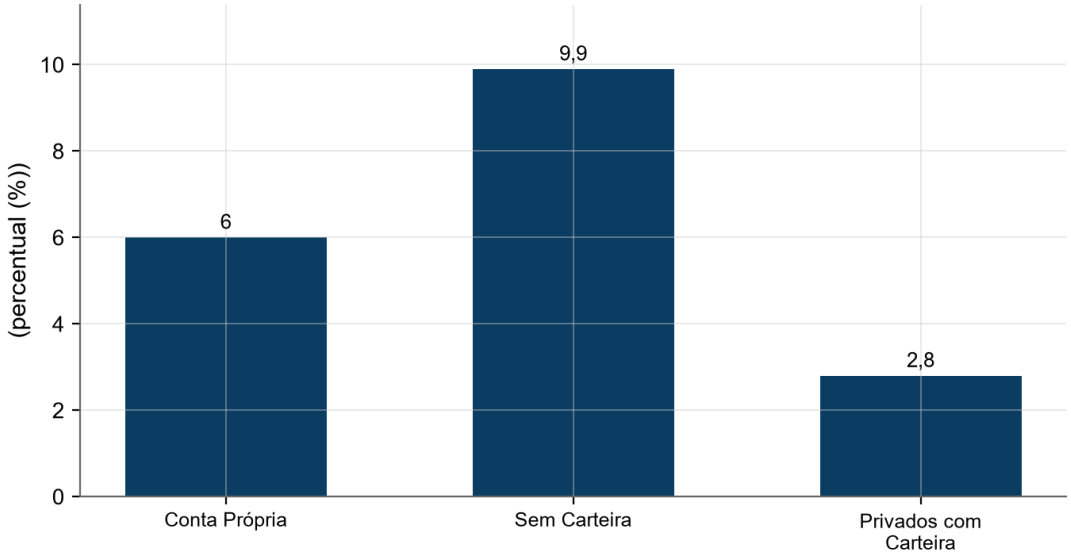


Figura 20 Crescimento Real da Renda no T1 2026 por Categoria. *Fonte: (IPEA, 2026b).* Trabalhadores sem vínculo apresentaram crescimento de renda superior aos formais no período.

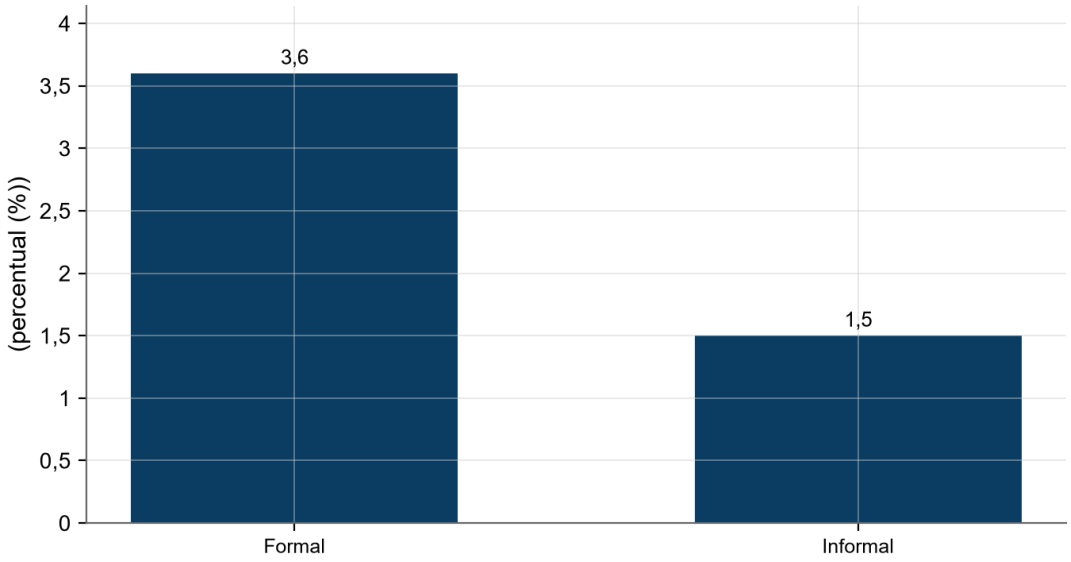


Figura 21 Expansão de Ocupados em 12 Meses. *Fonte: (IPEA, 2026b).* O crescimento de vagas formais superou a expansão da informalidade.

A diferença de rendimentos reflete a estrutura do mercado: enquanto o formal possui estabilidade e encargos, o informal enfrenta maior volatilidade, embora possa apresentar crescimentos pontuais mais agressivos em crises ou transições (IPEA, 2026b).

Com Vínculo (CLT)	**Sem Vínculo (Informal)**
Rendimento Médio: R$ 3.777,50	Rendimento Médio: R$ 15,00/hora
Jornada Máxima: 44 horas	Jornada: Variável

Figura 22 Perfil de Rendimento e Jornada. *Fonte: (IBGE, 2026d); (IBGE, 2026a).* Comparativo entre a média anual de rendimento CLT e o rendimento-hora da população preta/parda informal.

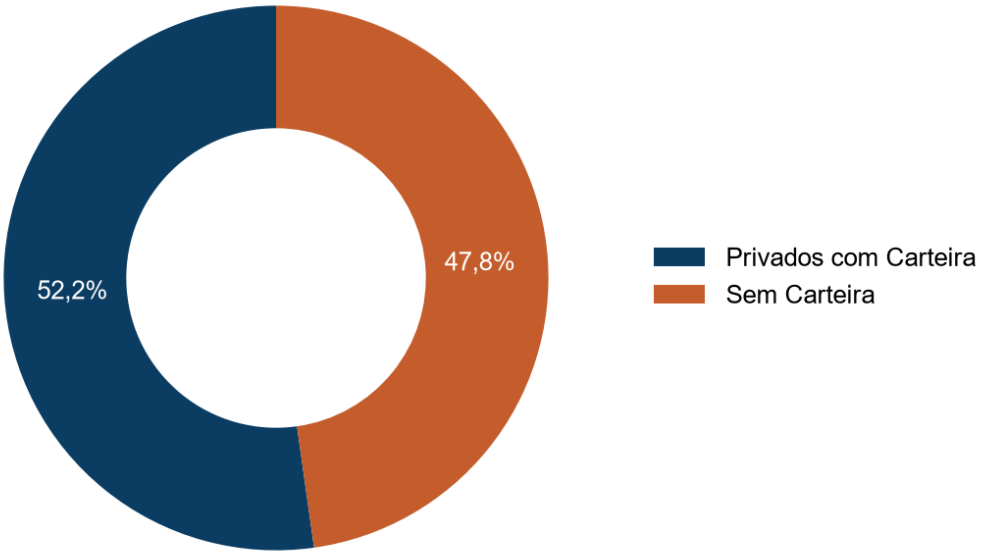


Figura 23 Distribuição de Teletrabalho por Vínculo. *Fonte: (IBGE, 2026b).* A taxa de teletrabalho é ligeiramente superior entre trabalhadores formais do setor privado.

Em termos simples: Quem trabalha sem carteira não é necessariamente um "empresário"; muitos são apenas empregados sem registro. Embora a renda de quem é informal tenha crescido mais rápido recentemente, a estabilidade e a rede de proteção (como o FGTS) continuam sendo exclusivas de quem tem a carteira assinada (IBGE, 2026a); (IPEA, 2026b).

Fontes consultadas: * (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a) * (IMPRENSA, 2026l) * (BRASIL, LEI 8.036/1990) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (IBGE, 2026a) * (IBGE, 2026b) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LC 214/2025) * (BRASIL, EC 132/2023) * (IBGE, 2026d) * (IPEA, 2026b)

8. MEI e trabalho informal

O Microempreendedor Individual (MEI) é um regime simplificado de formalização para trabalhadores autônomos (BRASIL, LC 123/2006). A formalização permite a emissão de notas fiscais via portal e oferece autonomia de horário (BRASIL, LC 123/2006). O MEI está dispensado de apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e de declarar ausência de fato gerador para a Caixa Econômica Federal para emissão de Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS (BRASIL, LC 123/2006).

A tributação do MEI ocorre por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), com custo mensal fixo e baixo (BRASIL, LC 123/2006). Em janeiro de 2026, a composição do DAS para o MEI geral é de R$ 81,05 de INSS, R$ 5,00 de ISS e R$ 1,00 de ICMS (BRASIL, 2026a). Para o transportador autônomo de cargas, o valor do INSS é de R$ 194,52 (BRASIL, 2026a).

Tabela 25 Composição do DAS MEI 2026. *Fonte: (BRASIL, 2026a).*

Componente	**Valor Mensal (Geral)**	**Valor Mensal (Transportador)**
INSS	R$ 81,05	R$ 194,52
ISS	R$ 5,00	R$ 5,00
ICMS	R$ 1,00	R$ 1,00

O limite de faturamento anual atual é de R$ 81 mil (SENADO FEDERAL, 2026c). No entanto, o PLP 186/2026, aprovado pelo Senado, prevê a elevação do teto para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028 (SENADO FEDERAL, 2026c). O projeto também amplia a contratação de empregados de um para até dois e permite o perdão de débitos com a União (SENADO FEDERAL, 2026c).

A formalização garante a cobertura da Previdência Social para situações de incapacidade, idade avançada, encargos familiares e morte (BRASIL, LEI 8.213/1991). O MEI tem acesso a benefícios como auxílio-doença e aposentadoria, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, a menos que realize a complementação da contribuição previdenciária (BRASIL, LC 123/2006) (BRASIL, LEI 8.213/1991). A inadimplência do DAS resulta na não contagem da competência para fins de carência de benefícios (BRASIL, LC 123/2006).

O trabalho informal caracteriza-se pela ausência de registro e de contribuições previdenciárias (BRASIL, LEI 8.212/1991). O trabalhador informal assume riscos elevados, como a falta de acesso ao FGTS e a ausência de proteção contra desemprego involuntário (BRASIL, LEI 8.213/1991). Programas como o Seguro Defeso protegem trabalhadores em períodos de entressafra ou defeso por até 120 dias no ano civil (BRASIL, LEI 8.213/1991).

Ao optar pelo MEI em vez do vínculo CLT, o trabalhador ganha menor burocracia e custo tributário reduzido, mas perde direitos como FGTS, aviso prévio, horas extras, adicional noturno, multa rescisória e estabilidade (BRASIL, LC 123/2006) (BRASIL, LEI 8.212/1991).

MEI	**Informal**	**CLT**
Custo fixo baixo (DAS)	Custo zero imediato	Custo alto para empregador
Aposentadoria e Auxílio-doença	Sem proteção previdenciária	Aposentadoria e Auxílio-doença
Sem FGTS	Sem FGTS	Possui FGTS
Sem Seguro-Desemprego	Sem Seguro-Desemprego	Possui Seguro-Desemprego

Figura 24 Comparativo de Direitos e Custos: MEI x Informal x CLT. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).* O MEI oferece um meio termo entre a precariedade do informal e o custo da CLT.

A reforma tributária, instituída pela LC 214/2025, cria o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) (BRASIL, LC 214/2025). Esses tributos são regidos pelo princípio da neutralidade para evitar distorções na organização da atividade econômica (BRASIL, LC 214/2025).

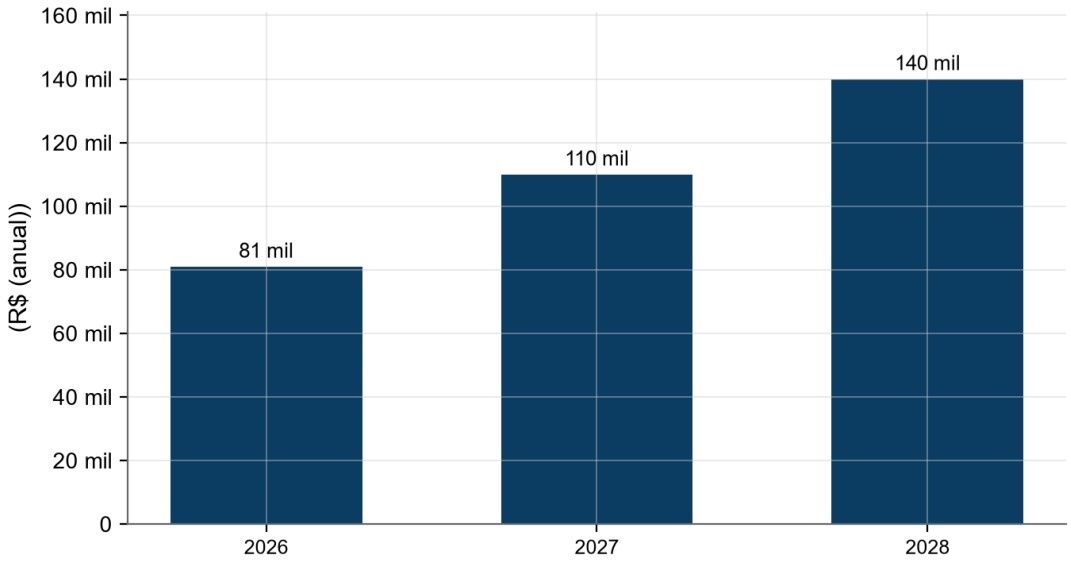


Figura 25 Evolução do Teto de Faturamento MEI (Proposta PLP 186/2026). *Fonte: (SENADO FEDERAL, 2026c).* A proposta prevê um aumento gradual do limite de receita bruta anual até 2028.

Tabela 26 Comparativo MEI Formalizado x Trabalho Informal. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006) (BRASIL, LEI 8.213/1991).*

Critério	**MEI Formalizado**	**Trabalho Informal**
Contribuição	Mensal via DAS (R$ 87,05 a R$ 196,52)	Inexistente
Previdência	Acesso a auxílio-doença e aposentadoria	Sem cobertura (salvo facultativo)
Emissão de Nota	Permitida via portal	Não permitida
Risco Principal	Inadimplência do DAS	Ausência total de amparo social

Em termos simples: O MEI é um jeito barato e fácil de sair da informalidade, pagando um valor fixo por mês para ter direito a aposentadoria e auxílio-doença, mas sem ter as garantias da carteira assinada, como o FGTS (BRASIL, LC 123/2006) (BRASIL, 2026a).

Fontes consultadas: * (BRASIL, LC 123/2006, 2006) * (BRASIL, LEI 8.213/1991, 1991) * (BRASIL, LEI 8.212/1991, 1991) * (BRASIL, LC 214/2025, 2025) * (BRASIL, 2026a, 2026) * (SENADO FEDERAL, 2026c, 2026)

9. Previdência e tributos do trabalhador

A Seguridade Social brasileira é composta por um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social (BRASIL, LEI 8.212/1991). A Previdência Social, especificamente, opera mediante contribuição para garantir a manutenção do beneficiário em casos de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos familiares, prisão ou morte (BRASIL, LEI 8.213/1991).

9.1 Regimes de Contribuição Previdenciária

O custeio da previdência varia conforme a categoria do trabalhador. Para empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos, a contribuição é calculada sobre o salário-de-contribuição mensal (BRASIL, LEI 8.212/1991). No caso do trabalhador doméstico, o recolhimento é feito via documento único, incluindo a parte do segurado (8% a 11%), a contribuição patronal (8%), o seguro contra acidentes de trabalho (0,8%) e o FGTS (8%) (BRASIL, LC 150/2015).

Para contribuintes individuais, como empresários, trabalhadores autônomos e segurados facultativos, a alíquota geral é de 20% sobre o salário-de-contribuição mensal (BRASIL, LEI 8.212/1991). O Microempreendedor Individual (MEI) possui regime diferenciado, podendo a inadimplência do recolhimento resultar na não contagem da competência para fins de carência (BRASIL, LC 123/2006).

Tabela 27 Alíquotas de Contribuição para Empregados (Histórico). *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).*

Faixa de Salário-de-contribuição	**Alíquota (%)**	**Fonte**
Até R$ 324,45	8,00%	(BRASIL, LEI 8.212/1991)
De R$ 324,46 até R$ 540,75	9,00%	(BRASIL, LEI 8.212/1991)
De R$ 540,76 até R$ 1.081,50	11,00%	(BRASIL, LEI 8.212/1991)

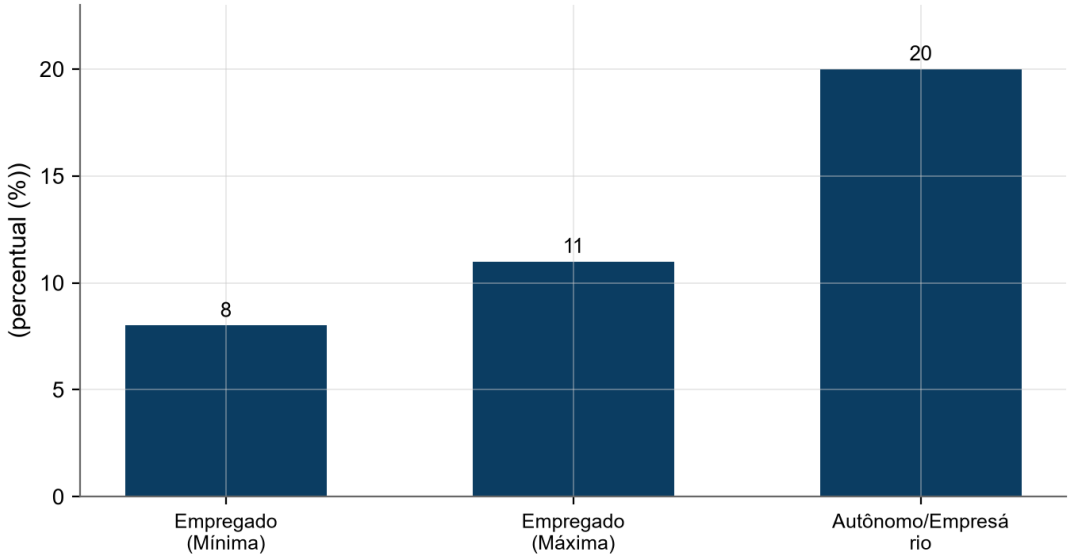


Figura 26 Alíquotas de Contribuição Previdenciária por Categoria. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).* Trabalhadores autônomos e empresários possuem a maior alíquota de contribuição individual.

9.2 Carência e Regras de Transição

A carência para aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial evoluiu progressivamente para segurados urbanos e rurais (BRASIL, LEI 8.213/1991). O período de carência iniciou-se em 60 meses em 1991 e aumentou anualmente até atingir o patamar de 180 meses em 2012 (BRASIL, LEI 8.213/1991).

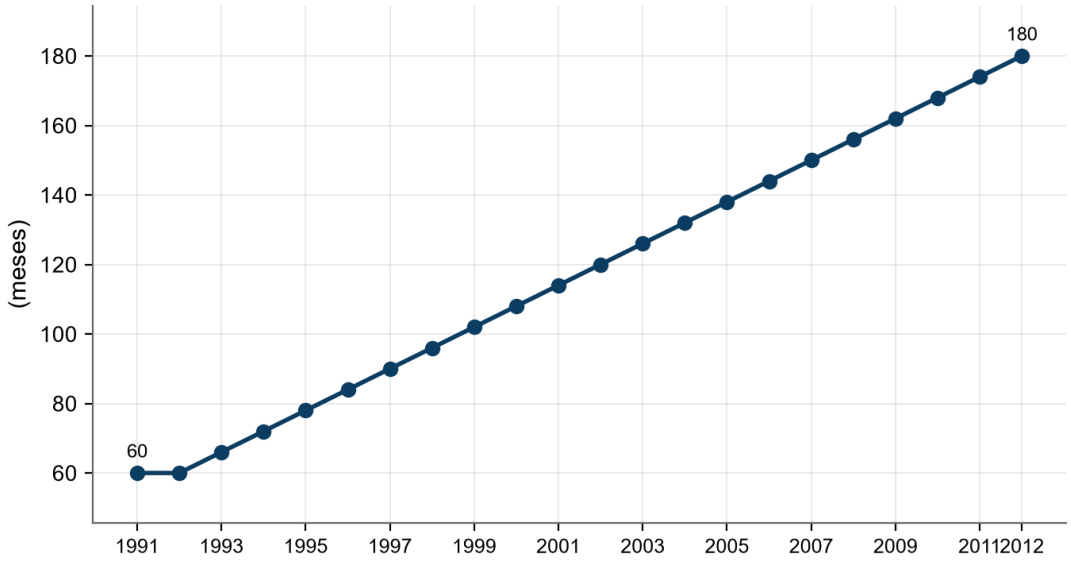


Figura 27 Evolução da Carência para Aposentadorias (1991-2012). *Fonte: (BRASIL, LEI 8.213/1991).* A carência exigida subiu gradualmente até estabilizar em 180 meses a partir de 2012.

A Reforma da Previdência (EC 103/2019) alterou o sistema previdenciário, estabelecendo novas regras de transição e disposições transitórias para a concessão de aposentadorias (BRASIL, EC 103/2019).

9.3 Reforma Tributária e Novos Impostos

A Reforma Tributária, instituída pela EC 132/2023 e regulamentada pela LC 214/2025, introduz a substituição de tributos por modelos de valor agregado (BRASIL, EC 132/2023). Foram criados o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência compartilhada entre Estados, Municípios e Distrito Federal, e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), de competência da União (BRASIL, LC 214/2025).

Esses novos tributos são regidos pelo princípio da neutralidade, visando evitar a distorção de decisões de consumo e de organização da atividade econômica (BRASIL, LC 214/2025). O IBS e a CBS incidem sobre operações com bens (móveis, imóveis, materiais ou imateriais) e serviços (BRASIL, LC 214/2025).

Em termos simples: O INSS é o seguro do trabalhador; quem é CLT tem o desconto direto no salário, enquanto autônomos e MEIs pagam boletos próprios para garantir a aposentadoria (BRASIL, LEI 8.212/1991). A Reforma Tributária está trocando vários impostos antigos por dois novos (IBS e CBS) para simplificar a cobrança sobre produtos e serviços (BRASIL, LC 214/2025).

Fontes consultadas: * (BRASIL, LEI 8.212/1991, 2026) * (BRASIL, LEI 8.213/1991, 2026) * (BRASIL, LC 123/2006, 2026) * (BRASIL, LC 150/2015, 2026) * (BRASIL, EC 103/2019, 2026) * (BRASIL, EC 132/2023, 2026) * (BRASIL, LC 214/2025, 2026)

10. Trabalho por plataformas digitais

O trabalho por meio de plataformas digitais no Brasil abrange atividades de transporte de passageiros, entrega de mercadorias e prestação de serviços gerais ou profissionais (IBGE, 2026b). Em 2025, aproximadamente 2 milhões de pessoas utilizaram esses aplicativos como principal fonte de renda, o que representa cerca de 1,9% do total de ocupados no país (IBGE, 2026g).

10.1 Perfil dos Trabalhadores e Tipos de Atividade

A distribuição dos trabalhadores por tipo de plataforma revela a predominância do setor de transporte e entregas (IBGE, 2026b). O perfil sociodemográfico indica a maioria masculina, com 51,2% de homens e 48,8% de mulheres (IBGE, 2026b). Quanto à escolaridade, 61,3% possuem nível médio completo ou superior incompleto (IBGE, 2026b).

A categoria do emprego é predominantemente de conta própria, abrangendo 77,1% dos plataformizados (IBGE, 2026b). No que tange à atividade econômica, o setor de transporte, armazenagem e correio concentra 67,3% desses trabalhadores (IBGE, 2026b).

Tabela 28 Distribuição de trabalhadores por tipo de aplicativo. *Fonte: (IBGE, 2026b).*

Tipo de Aplicativo	Volume de Trabalhadores	Percentual
Transporte particular de passageiros (exceto táxi)	704 mil pessoas	47,2%
Entrega de comida e produtos	589 mil pessoas	39,5%
Táxi	207 mil pessoas	13,9%
Serviços gerais ou profissionais	197 mil pessoas	13,2%

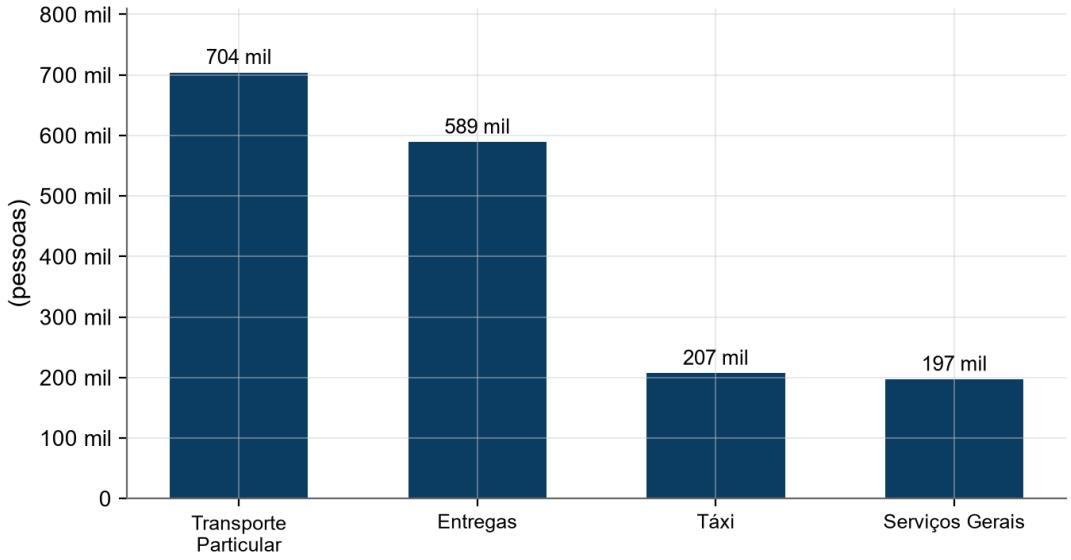


Figura 28 Volume de Trabalhadores por Tipo de Plataforma. *Fonte: (IBGE, 2026b).* O transporte particular de passageiros é a atividade plataformizada mais comum no Brasil.

10.2 Dependência e Ciclo de Trabalho

Existe disparidade no grau de autonomia conforme a atividade (IBGE, 2026b). Trabalhadores de transporte e entrega apresentam maior dependência da plataforma, enquanto prestadores de serviços gerais possuem maior autonomia (IBGE, 2026b). A dependência manifesta-se no controle de valores, clientes e prazos (IBGE, 2026b).

Tabela 29 Ciclo de trabalho e controle da plataforma. *Fonte: (IBGE, 2026b).*

Etapa do Ciclo	**Controle da Plataforma (Transporte Particular)**	**Controle da Plataforma (Serviços Gerais)**
1. Definição de Valor	97,3% determinado pelo app	31,9% determinado pelo app
2. Atribuição de Cliente	87,2% determinado pelo app	35,8% determinado pelo app
3. Prazo de Execução	67,5% determinado pelo app	27,8% determinado pelo app
4. Forma de Pagamento	82,9% determinado pelo app	28,8% determinado pelo app

10.3 Condições Econômicas e Previdenciárias

O rendimento médio mensal real habitual dos plataformizados é de R$ 1.784,00, valor inferior aos R$ 2.210,00 recebidos por trabalhadores não plataformizados (IBGE, 2026b). A jornada de trabalho dos plataformizados tende a ser mais extensa (IBGE, 2026b).

A proteção social é limitada, com apenas 22,3% dos trabalhadores plataformizados contribuindo para institutos de previdência, contra 39,8% dos não plataformizados (IBGE, 2026b).

Em termos simples: A maioria das pessoas que trabalham por apps no Brasil são homens que fazem transporte de passageiros ou entregas, ganhando menos que quem não usa apps e contribuindo muito pouco para a aposentadoria (IBGE, 2026b).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026b) * (IBGE, 2026g)

11. Mudanças em tramitação no Congresso em 2026

O cenário legislativo de 2026 apresenta movimentações significativas para a alteração da jornada de trabalho e a regulação de novas modalidades de contratação (IMPRENSA, 2026d). O Congresso Nacional processa propostas que visam a redução de carga horária, a ampliação de direitos para microempreendedores e a regulação de plataformas digitais (SENADO FEDERAL, 2026c).

Tabela 30 Principais proposições legislativas sobre trabalho. *Fonte: (SENADO FEDERAL, 2026c), (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b), (SENADO FEDERAL, 2026g).*

Proposição	**Ementa**	**Situação**	**Apoio/ Prejuízo (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)**
PEC Escala 6x1	Fim da escala 6x1 e redução da jornada para 40h semanais (IMPRENSA, 2026d)	Promulgada pelo Congresso (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w)	Apoio: Trabalhadores e Governo Lula; Prejuízo: Setores com alta dependência de escalas extensas (IMPRENSA, 2026d)
PLP 186/2026	Aumento do teto para MEI e perdão de dívidas (SENADO FEDERAL, 2026c)	Aprovada no Senado, segue para sanção (SENADO FEDERAL, 2026c)	Apoio: Microempreendedores Individuais; Prejuízo: Arrecadação imediata via dívidas perdoadas (SENADO FEDERAL, 2026c)

Proposição	**Ementa**	**Situação**	**Apoio/ Prejuízo (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)**
PL 2911/2025	Obrigatoriedade de pontos de apoio para trabalhadores de apps (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)	Em tramitação (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)	Apoio: Entregadores e motoristas de apps; Prejuízo: Empresas de plataformas digitais (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)
REQ 00044/2026	Audiência pública sobre regulação e segurança no trabalho por apps (SENADO FEDERAL, 2026g)	Requerimento de debate (SENADO FEDERAL, 2026g)	Apoio: Defensores da regulação do trabalho digital (SENADO FEDERAL, 2026g)

11.1 Tramitação da PEC do Fim da Escala 6x1

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) percorreu etapas de votação rigorosas para alterar a estrutura constitucional da jornada de trabalho (IMPRENSA, 2026d).

Tabela 31 Tramitacao da PEC do Fim da Escala 6x1. *Fonte: (IMPRENSA, 2026d), (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w).*

Etapa	**Descrição**	**Resultado (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)**
1. Votação no Senado	Aprovação em dois turnos com 75 votos a favor e um contra (IMPRENSA, 2026d)	Aprovada (IMPRENSA, 2026d)

Etapa	Descrição	Resultado (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)
2. Votação na Câmara	Aprovação em dois turnos da jornada máxima de 40 horas (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w)	Aprovada (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w)
3. Promulgação	Ato final do Congresso para entrada em vigor da Emenda (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w)	Promulgada (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w)

11.2 Cenário Pós-Aprovação: Jornada e Folgas

Com a promulgação da Emenda, a jornada de trabalho brasileira passa por uma transição gradual para a redução de 44 para 40 horas semanais (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w).

Funcionamento da Jornada e Intervalos A nova regra estabelece o limite de até 8 horas diárias de trabalho (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w). A compensação de horários e a redução da jornada podem ocorrer via acordo ou convenção coletiva de trabalho (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w).

Vigência e Prazos de Entrada em Vigor A implementação ocorre em etapas (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w): * **Em 2 meses:** Início imediato dos dois dias de descanso remunerado por semana e redução da carga horária para 42 horas semanais (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w). * **Em 14 meses:** Atingimento da jornada final de 40 horas por semana (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w).

Proporcionalidade e Direitos A mudança garante dois dias de folga remunerada, preferencialmente aos domingos, sem que haja diminuição do salário do trabalhador (IMPRENSA, 2026d). Durante o primeiro ano de transição, acordos coletivos podem ampliar a duração diária além de 8 horas para viabilizar a carga de 42 horas, desde que respeitados os dois dias de repouso (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w).

Em termos simples: A escala 6x1 acabou. Agora, quem é CLT terá dois dias de folga por semana sem ganhar menos por isso (IMPRENSA, 2026d). A carga horária cai para 42 horas

em dois meses e chega a 40 horas em pouco mais de um ano (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w).

11.3 Atuação do STF em 2026

O Supremo Tribunal Federal exerce papel decisivo na definição de vínculos empregatícios e na regulação de serviços por aplicativos (STF NOTICIAS, 2026).

Pejotização e Processos na Primeira Instância O ministro Gilmar Mendes retirou a suspensão de processos que discutem a "pejotização" — contratação de pessoa jurídica para serviços que poderiam ser empregatícios — na primeira instância e nos TRTs (STF NOTICIAS, 2026). Na prática, isso permite que denúncias e ações trabalhistas voltem a tramitar e produzir provas nos juízos de primeiro grau e tribunais regionais (IMPRENSA, 2026a). A suspensão retornará apenas após o julgamento pelos TRTs, momento em que os casos aguardarão a tese vinculante final do STF (IMPRENSA, 2026a).

Pauta do Plenário de Outubro de 2026 O Plenário analisa, através do RE 1506410, a validade de lei de Minas Gerais sobre o fretamento de ônibus por aplicativos (DESTAQUES DA PAUTA DO PLENARIO EM OUTUBRO DE 2026 (APLICATIVOS E FRETAMENTO), 2026). O ponto central é a obrigatoriedade da modalidade "circuito fechado", exigindo que a lista de passageiros seja a mesma durante todo o trajeto, afetando diretamente o modelo de negócio de empresas como a Buser (DESTAQUES DA PAUTA DO PLENARIO EM OUTUBRO DE 2026 (APLICATIVOS E FRETAMENTO), 2026). (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)

Em termos simples: O STF liberou que processos sobre "pejotização" voltem a andar nos tribunais menores para evitar que as ações fiquem paradas por anos (IMPRENSA, 2026a). Além disso, o tribunal está decidindo se empresas de ônibus por app podem mudar os passageiros durante a viagem ou se devem manter a mesma lista do início ao fim (DESTAQUES DA PAUTA DO PLENARIO EM OUTUBRO DE 2026 (APLICATIVOS E FRETAMENTO), 2026).

Fontes consultadas: * (STF NOTICIAS, 2026) * (DESTAQUES DA PAUTA DO PLENARIO EM OUTUBRO DE 2026 (APLICATIVOS E FRETAMENTO), 2026) * (IMPRENSA, 2026a) * (IMPRENSA, 2026d) * (SENADO FEDERAL, 2026c) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026w) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b) * (SENADO FEDERAL, 2026g)

12. Riscos e como se proteger

A gestão de riscos no ambiente de trabalho divide-se entre a proteção da integridade física do trabalhador e a segurança jurídica da empresa. Para o empregado CLT, a Constituição Federal garante a redução dos riscos inerentes ao trabalho através de normas de saúde, higiene e segurança (BRASIL, 1988, art. 7º, XXII).

12.1 Saúde e Segurança do Trabalho

A empresa possui a obrigação legal de fornecer, gratuitamente, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados ao risco e em perfeito estado de conservação (BRASIL, 1943, art. 166). O uso desses equipamentos é obrigatório para os empregados (BRASIL, 1943, art. 165).

A legislação define que a empresa é a responsável direta pela adoção de medidas coletivas e individuais de proteção (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19, ğ 1º). O descumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho é classificado como contravenção penal, punível com multa (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19, ğ 2º). Além disso, o empregador deve prestar informações detalhadas sobre os riscos da operação e dos produtos manipulados (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19, ğ 3º).

12.2 Riscos Jurídicos e Fraudes

A "pejotização" ou a migração para MEI pode acarretar riscos de fraude trabalhista. O risco para a empresa reside na caracterização do vínculo empregatício, onde o empregador assume os riscos da atividade econômica e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

Para o trabalhador, a precarização é um risco latente, especialmente em plataformas digitais, onde se observa a corrosão da legislação protetora e a imposição de condições exaustivas (ENGELMANN, 2026). No âmbito civil, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica serve para segregar riscos (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 50), mas pode ser desconsiderada pelo juiz em casos de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 50).

12.3 Fiscalização e Proteção

A fiscalização do trabalho é exercida por Auditores-Fiscais do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 1º). O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) disponibiliza canais para denúncias, solicitações e sugestões (MTE, 2026b). Para microempresas e empresas de pequeno porte, a fiscalização trabalhista e de segurança deve ter natureza prioritariamente orientadora, desde que o risco seja compatível (BRASIL, LC 123/2006, art. 55).

O papel dos sindicatos inclui o acompanhamento do cumprimento das normas de segurança (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19, ğ 4º). Além disso, podem existir Comissões de Conciliação Prévia para tentar resolver demandas trabalhistas antes de chegarem à Justiça (BRASIL, 1943, art. 625-D).

Tabela 32 Riscos e Proteções por Modalidade. *Fonte: (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 8.213/1991); (BRASIL, LEI 10.406/2002).*

Modalidade	**Principais Riscos**	**Mecanismos de Proteção**
Trabalhador CLT	Acidentes e doenças profissionais (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 20)	Fornecimento gratuito de EPIs (BRASIL, 1943, art. 166)
Empresa (Empregador)	Condenação por vínculo ou multas (BRASIL, 1943, art. 2º)	Cumprimento de NRs e normas de higiene (BRASIL, 1988, art. 7º, XXII)
PJ / MEI	Perda de direitos trabalhistas (ENGELMANN, 2026)	Segregação de riscos via autonomia patrimonial (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 50)

Obrigação da Empresa	Obrigação do Empregado
Fornecimento gratuito de EPIs (BRASIL, 1943)	Uso obrigatório dos EPIs fornecidos (BRASIL, 1943)
Informar riscos da operação (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Observar normas de higiene e segurança (BRASIL, 1988)
Adotar medidas coletivas de proteção (BRASIL, LEI 8.213/1991)	

Figura 29 Responsabilidades de Segurança e Saúde. *Fonte: (BRASIL, 1943); (BRASIL, 1988); (BRASIL, LEI 8.213/1991).* A lei distribui a responsabilidade: a empresa provê os meios e o trabalhador deve utilizá-los.

12.4 Checklist para Migração de Modalidade

Tabela 33 Passos para Migração Segura. *Fonte: (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 10.406/2002); (BRASIL, LC 123/2006).*

Passo	Ação Necessária	Objetivo
1	Analisar subordinação e controle (BRASIL, 1943, art. 2º)	Evitar fraude de vínculo empregatício
2	Verificar enquadramento no Simples/MEI (BRASIL, LC 123/2006)	Garantir a legalidade tributária da PJ
3	Definir segregação patrimonial (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 50)	Proteger bens pessoais de riscos do negócio
4	Estabelecer contrato de prestação de serviços (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Formalizar a relação civil e a autonomia

Em termos simples: Se você é CLT, a empresa tem que te dar os equipamentos de segurança de graça e você é obrigado a usar (BRASIL, 1943). Se você vira PJ, perde essas proteções automáticas, mas ganha a chance de separar seu dinheiro pessoal do dinheiro da empresa para não pagar dívidas do negócio com seus próprios bens (BRASIL, LEI 10.406/2002).

Fontes consultadas: * (MTE, 2026b) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (ENGELMANN, 2026) * (BRASIL, LEI 10.406/2002) * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, LEI 10.593/2002)

13. Quadro resumo e conclusões

A estrutura do mercado de trabalho brasileiro apresenta modalidades distintas com diferentes níveis de proteção e custos. O emprego formal é regido pela CLT, onde o empregador assume os riscos da atividade econômica (BRASIL, 1943, art. 2º). Já o regime de Microempreendedor Individual (MEI) oferece tratamento diferenciado no recolhimento de impostos e obrigações previdenciárias (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º).

Tabela 34 Comparativo de Modalidades de Trabalho. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LC 123/2006), (IBGE, 2026b).*

Modalidade	**Direitos Principais**	**Custos/Risco**	**Indicação de Uso**	**Fonte**
Emprego CLT	Proteção legal integral (BRASIL, 1943)	Risco do empregador (BRASIL, 1943, art. 2º)	Vínculo estável e subordinado (BRASIL, 1943)	(BRASIL, 1943)
MEI / Autônomo	Regime único de arrecadação (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º)	Risco do próprio trabalhador (BRASIL, LC 123/2006)	Pequenos negócios e serviços (BRASIL, LC 123/2006)	(BRASIL, LC 123/2006)
Plataformas	Renda variável por demanda (IBGE, 2026b)	Ausência de vínculo formal (IBGE, 2026b)	Complemento de renda ou transição (IBGE, 2026b)	(IBGE, 2026b)

13.1 Cenários e Tendências até 2030

O cenário futuro é impactado por mudanças legislativas e tecnológicas. A reforma tributária, via Lei Complementar 214/2025, altera a forma de pagamento de saldos a recolher e a transferência de parcelas excedentes ao contribuinte (BRASIL, LC 214/2025, art. 29). No âmbito

das jornadas, a discussão sobre o fim da escala 6x1 pode alterar a dinâmica de contratação para trabalhadores domésticos e patrões (EXTRA ONLINE, 2026b).

A tecnologia continua a moldar a ocupação. O teletrabalho é predominante em setores de informação, comunicação e atividades financeiras, atingindo 25,8% dos trabalhadores desse grupo (IBGE, 2026b). Em contrapartida, a modalidade é nula para trabalhadores domésticos devido à natureza da atividade (IBGE, 2026b).

13.2 Panorama Final de Indicadores

O mercado de trabalho demonstra recuperação, com a taxa de desocupação atingindo patamares historicamente baixos em 2026 (IPEA, 2026b). No entanto, a subutilização da força de trabalho permanece elevada para mulheres de cor ou raça preta ou parda (IBGE, 2026a).

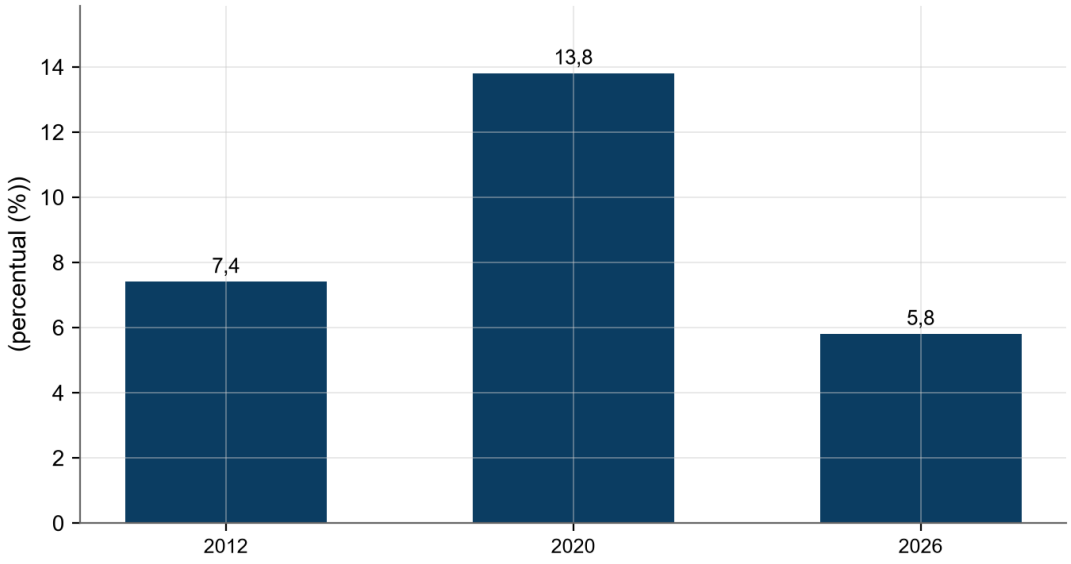


Figura 30 Taxa de Desocupação em Perspectiva. *Fonte: (IBGE, 2026d).* A taxa de desocupação em 2026 é a menor entre os anos comparados, superando inclusive o nível de 2012.

A análise de rendimentos indica que a pobreza extrema recuou, com a proporção de pessoas com rendimento inferior a US$ 2,15 PPC caindo de 6,6% em 2012 para 3,5% em 2024 (IBGE, 2026a). Esse movimento é acompanhado por um aumento no nível de ocupação de idosos, que chegou a 24,4% em 2024, o maior nível da série (IBGE, 2026a).

Proporção 2012	**Proporção 2024**
6,6%	3,5%

Figura 31 Rendimento Domiciliar Per Capita (Extrema Pobreza). *Fonte: (IBGE, 2026a).* Houve uma redução significativa na proporção de pessoas em situação de extrema pobreza entre 2012 e 2024.

Em termos simples: O mercado de trabalho melhorou, com menos desemprego agora do que em 2012 ou 2020 (IBGE, 2026d). Enquanto a CLT oferece mais segurança, o MEI e os aplicativos são caminhos para quem quer empreender ou ganhar um extra, mas com menos garantias (BRASIL, 1943); (IBGE, 2026b).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026a) * (IBGE, 2026b) * (IBGE, 2026d) * (IPEA, 2026b) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LC 214/2025) * (EXTRA ONLINE, 2026b)

Apêndice A - Legislação citada e o que ela muda na prática

Tabela 35 Legislacao consultada e efeitos praticos. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
CLT (BRASIL, 1943)	Regras gerais de trabalho, carteira assinada e direitos básicos	Trabalhadores e empregadores urbanos	Link
Constituição Federal (BRASIL, 1988)	Direitos fundamentais e garantias trabalhistas básicas	Todos os trabalhadores brasileiros	Link
DAS MEI 2026 (BRASIL, 2026a)	Valores de impostos mensais do Microempreendedor Individual	MEIs	Link
Reforma da Previdência (BRASIL, EC 103/2019)	Novas regras para aposentadoria e pensões	Segurados do INSS e servidores	Link
Novo Regime Fiscal (BRASIL, EC 126/2022)	Teto de gastos públicos até 2029	Governo Federal	Link
Reforma Tributária (BRASIL, EC 132/2023)	Mudanças na forma de cobrar impostos no Brasil	Empresas e consumidores	Link
Simples Nacional e MEI (BRASIL, LC 123/2006)	Regras para micro e pequenas empresas e MEI	Pequenos empresários	Link

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Trabalho Doméstico (BRASIL, LC 150/2015)	Direitos de quem trabalha em residências	Empregados domésticos e patrões	Link
Regime Fiscal Sustentável (BRASIL, LC 200/2023)	Limites de despesas e regras do salário mínimo	Governo Federal	Link
Regras Reforma Tributária (BRASIL, LC 214/2025)	Detalhes sobre IBS, CBS e Simples Nacional	Empresas e contribuintes	Link
Aprendizagem (BRASIL, LEI 10.097/2000)	Formação profissional para jovens	Jovens aprendizes e empresas	Link
Código Civil (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Contratos de prestação de serviços (sem vínculo)	Prestadores de serviço e contratantes	Link
Auditoria-Fiscal (BRASIL, LEI 10.593/2002)	Fiscalização do trabalho e seguridade social	Auditores e empresas	Link
Estágio (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Regras para estudantes em estágio	Estagiários, escolas e empresas	Link
Igualdade Racial (BRASIL, LEI 12.288/2010)	Combate ao racismo e promoção da igualdade	População negra e instituições	Link
Trabalhador Portuário (BRASIL, LEI 12.545/2011)	Organização de quem trabalha em portos	Trabalhadores avulsos e sindicatos	Link
Cooperativismo (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Regras para cooperativas de trabalho	Cooperados e cooperativas	Link

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Reforma Trabalhista (BRASIL, LEI 13.467/2017)	Atualizações nas regras de contratação e acordos	Empregados e empregadores	Link
Prevenção ao Assédio (BRASIL, LEI 14.457/2022)	Combate à violência e assédio no trabalho	Todos os trabalhadores	Link
Igualdade Salarial (BRASIL, LEI 14.611/2023)	Salários iguais para homens e mulheres na mesma função	Mulheres e empresas	Link
Política Salário Mínimo (BRASIL, LEI 14.663/2023)	Cálculo do mínimo baseado no INPC e PIB	Trabalhadores brasileiros	Link
Regras BPC e Mínimo (BRASIL, LEI 15.077/2024)	Regras para o Benefício de Prestação Continuada	Idosos e pessoas com deficiência	Link
Trabalho Rural (BRASIL, LEI 5.889/1973)	Regras específicas para quem trabalha no campo	Trabalhadores rurais e produtores	Link
Trabalho Temporário (BRASIL, LEI 6.019/1974)	Contratações por tempo determinado	Temporários e agências	Link
FGTS (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Trabalhadores CLT	Link
Seguridade Social (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Organização do financiamento da previdência	Contribuintes e governo	Link
Benefícios Previdenciários (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Regras para auxílios e aposentadorias	Segurados do INSS	Link

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Lucro Presumido (BRASIL, LEI 9.249/1995)	Forma de tributação para empresas	Pessoas jurídicas	Link
Trabalho Voluntário (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Regras para quem trabalha sem remuneração	Voluntários e entidades	Link

Em termos simples: Esta tabela mostra as leis que mandam no dia a dia do trabalho, desde quem tem carteira assinada até quem é MEI ou estagiário, e onde você pode ler cada uma delas (BRASIL, 1988).

Referências

Todas as fontes citadas neste relatório, em formato ABNT (NBR 6023):

- BRASIL. Consolidacao das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Constituicao Federal 1988 - capitulos dos direitos trabalhistas. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Emenda Constitucional 103/2019 - reforma da previdencia. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Emenda Constitucional 126/2022 - Novo Regime Fiscal e teto de gastos ate 2029. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc126.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Emenda Constitucional 132/2023 - reforma tributaria. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.097/2000 - aprendizado e formacao profissional do jovem. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10097.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.406/2002 - Codigo Civil (arts. 593 e seguintes: prestacao de servico). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.593/2002 - Auditoria-Fiscal do Trabalho e Seguridade Social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10593.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 11.788/2008 - estagio de educacao e formacao profissional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 12.288/2010 - Estatuto da Igualdade Racial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm. Acesso em: 18 out. 2026.

- BRASIL. Lei 12.545/2011 - trabalhador portuario avulso e organizacao sindical. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12545.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 12.690/2012 - politica nacional de cooperativismo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 13.467/2017 - reforma trabalhista. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.457/2022 - medidas de prevencao a assedio e violencia no trabalho. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14457.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.611/2023 - equalizacao salarial entre homens e mulheres. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14611.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.663/2023 - politica nacional de salario minimo (INPC + PIB). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14663.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 5.889/1973 - regulamenta o trabalho no campo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5889.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 6.019/1974 - trabalho temporario e empresas de trabalho temporario. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6019.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.036/1990 - FGTS. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8036consol.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.212/1991 - organizacao da seguridade social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.213/1991 - beneficios da previdencia social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 9.249/1995 - tributacao da pessoa juridica (lucro presumido). Disponível em: https://planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9249.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 9.608/1998 - trabalho voluntario. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 123/2006 - Simples Nacional e MEI. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 18 out. 2026.

- BRASIL. Lei Complementar 150/2015 - regulamenta trabalho domestico (EC 72/2013). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 200/2023 - regime fiscal sustentavel, limites de despesa e salario minimo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp200.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 214/2025 - regras da reforma tributaria (IBS, CBS, Simples). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Receita Federal - DAS do MEI 2026 (valores janeiro). Disponível em: https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=c3b2044c-ff97-432a-b33c-ecf2a3df6dc3. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Senado - sancionada com veto a Lei 15.077/2024 (regras do salario minimo e BPC). Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/12/30/sancionada-com-veto-lei-que-endurece-regras-do-bpc. Acesso em: 18 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. Camara - Congresso promulga Emenda que acaba com escala 6x1 e estabelece jornada maxima de 40 horas. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/1311797-congresso-promulga-emenda-que-acaba-com-escala-6x1-e-estabelece-jornada-maxima-de-40-horas-semanais. Acesso em: 18 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. PL 2911/2025. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2525925. Acesso em: 18 out. 2026.
- CONSULTOR JURÍDICO. Pejotização de médico com autonomia não configura fraude - Consultor Jurídico. Disponível em: https://conjur.com.br/2026-ago-12/sem-prova-de-subordinacao-pejotizacao-de-medicos-nao-configura-fraude/. Acesso em: 18 out. 2026.
- ENGELMANN. A face oculta das plataformas digitais: Trabalhadores/as por aplicativo em condições de trabalho exaustivas e o riscos à saúde - Anais de Resumos Expandidos do Seminário Internacional de Pesquisas em Midiatização e Processos Sociais (2025). Disponível em: https://openalex.org/W7215382595. Acesso em: 18 out. 2026.
- ESOCIAL. eSocial - sistema de declaracoes digitais trabalhistas e previdenciarias. Disponível em: https://www.esocial.gov.br/. Acesso em: 18 out. 2026.
- EXTRA ONLINE. Fim da escala 6x1: o que pode mudar para domésticas e patrões se a PEC for aprovada - Extra online. Disponível em: https://extra.globo.com/economia/notic

ia/2026/10/fim-da-escala-6x1-o-que-pode-mudar-para-domesticas-e-patroes-se-a-pec-for-aprovada.ghtml. Acesso em: 18 out. 2026.

- FONSECA. O Trabalho por Aplicativos Digitais no contexto da Quarta Revolução Industrial - Revista Direito em Debate (2022). Disponível em: https://doi.org/10.21527/2176-6622.2022.57.12136. Acesso em: 18 out. 2026.
- IBGE. IBGE: Brasil tem 2 milhões de trabalhadores por aplicativos (agência Brasil). Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2026-09/brasil-tem-2-milhoes-de-trabalhadores-por-aplicativos-diz-ibge. Acesso em: 18 out. 2026.
- IBGE. IBGE - PNAD Continua: desocupacao, ocupacao e rendimento (series). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html. Acesso em: 18 out. 2026.
- IBGE. IBGE - Sintese de Indicadores Sociais: condicoes de vida, informalidade e subutilizacao da forca de trabalho. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/71016b2eb0a5feb8f7685271b1233db7.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.
- IBGE. IBGE - Trabalho por plataformas digitais: perfil dos trabalhadores por aplicativo (sexo, idade, instrucao, cor ou raca). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv102035_informativo.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.
- IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2019 (PNS) - saúde autoavaliada por situação ocupacional, renda e cor ou raça. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html. Acesso em: 18 out. 2026.
- IMPRENSA. Quando começa a valer o fim da escala 6x1 (etapas até 40 horas). Disponível em: https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2026/10/14/quando-comeca-a-valer-o-fim-da-escala-6x1.ghtml. Acesso em: 18 out. 2026.
- IMPRENSA. Senado aprova PEC do fim da escala 6x1 e envia à Câmara. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/10/14/senado-aprova-pec-do-fim-da-escala-6x1.ghtml. Acesso em: 18 out. 2026.
- IMPRENSA. STF retira suspensao de processos sobre pejotizacao na 1a instancia e nos TRTs. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-retira-suspensao-de-processos-sobre-pejotizacao-na-primeira-instancia-e-nos-trts. Acesso em: 18 out. 2026.
- IPEA. Ipea - Carta de Conjuntura, tema Mercado de Trabalho (rendimentos, formal e informal). Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/mercado-de-trabalho/. Acesso em: 18 out. 2026.

- IPEA. Ipea - SERIES: formalidade, informalidade e salarios (PNAD Continua). Disponível em: https://www.ipeadata.gov.br/. Acesso em: 18 out. 2026.
- MTE. MTE - Inspecao do Trabalho: fiscalizacao e aplicacao da lei. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho. Acesso em: 18 out. 2026.
- OLIVEIRA. Risco para depressão, ansiedade e alcoolismo entre trabalhadores informais - Revista Eletrônica de Enfermagem (2010). Disponível em: https://doi.org/10.5216/ree.v12i2.10354. Acesso em: 18 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. REQ 00044/2026. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/174042. Acesso em: 18 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. Senado aprova aumento do teto para MEI e perdão de dívidas. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/10/15/senado-aprova-aumento-do-teto-para-mei-e-perdao-de-dividas. Acesso em: 18 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. Senado - novo arcabouco fiscal (LC 200/2023) entra em vigencia. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/08/31/novo-arcabouco-fiscal-entra-em-vigencia-no-brasil. Acesso em: 18 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. Senado - Orcamento 2026 aprova salario minimo de R$ 1.621 com limite do arcabouco fiscal. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2025/12/19/congresso-nacional-aprova-o-orcamento-de-2026-com-salario-minimo-de-r-1-621-a-partir-de-janeiro. Acesso em: 18 out. 2026.
- STF NOTICIAS. STF retira suspensão de processos sobre ‘pejotização’ na primeira instância e nos TRTs - stf noticias. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-retira-suspensao-de-processos-sobre-pejotizacao-na-primeira-instancia-e-nos-trts/. Acesso em: 18 out. 2026.

Anexo B – Graficos complementares (IBGE/PNAD/IPEA)

Series historicas complementares coletadas diretamente das APIs oficiais do IBGE (SIDRA) e do Ipea (Series Temporais/Ipeadata), usadas para contextualizar formalidade, informalidade e rendimentos no mercado de trabalho brasileiro. Os dados replicam a PNAD Continua.

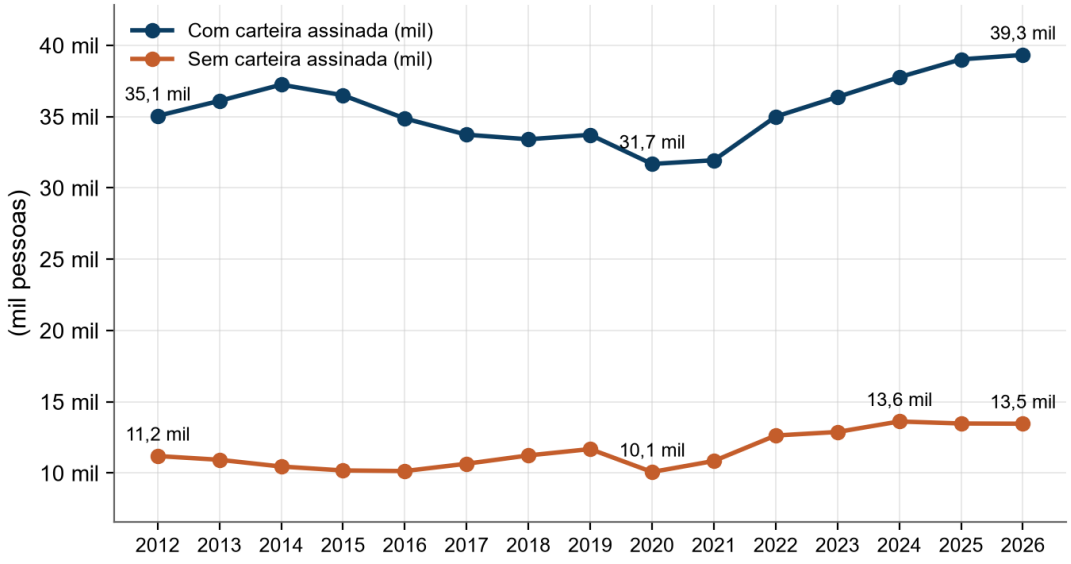


Figura 32 Empregados no Setor Privado: Com vs Sem Carteira Assinada (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Medias anuais das series PNADC12_ESPCC12 e PNADC12_ESPSC12.

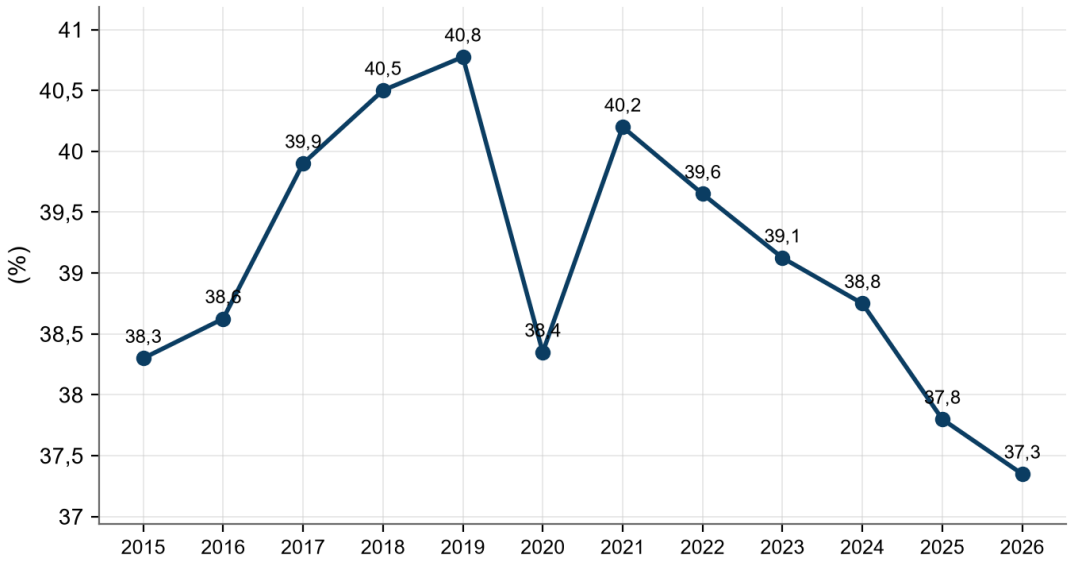


Figura 33 Taxa de Informalidade no Emprego Urbano (2015-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Media anual da serie PNADCT_TXINFORMUF, territorio Brasil.

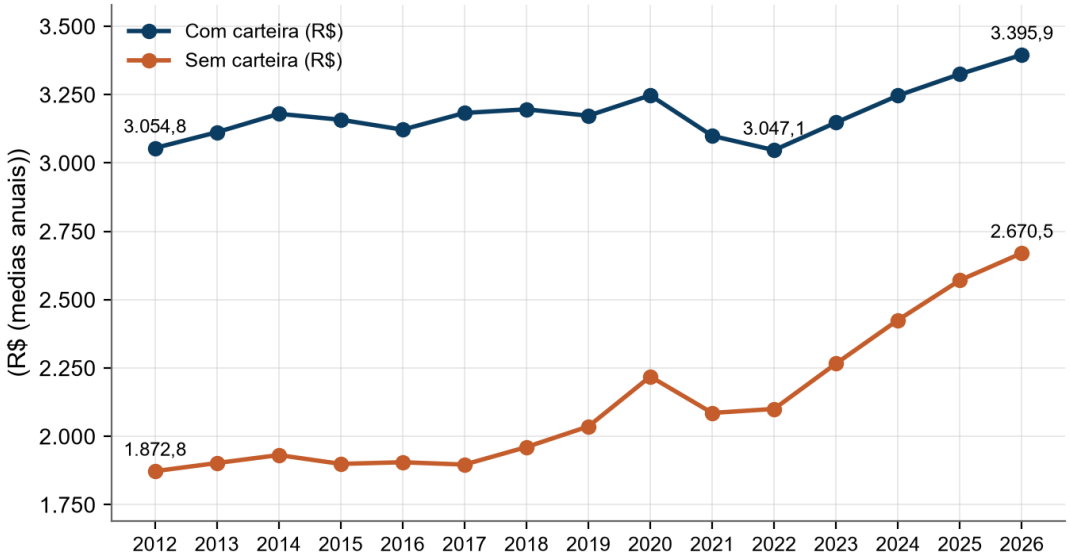


Figura 34 Rendimento Real Medio do Trabalho Principal: Com vs Sem Carteira Assinada (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Medias anuais das series PNADC12_RRPHESPCC12 e PNADC12_RRPHESPSC12; valores reais.

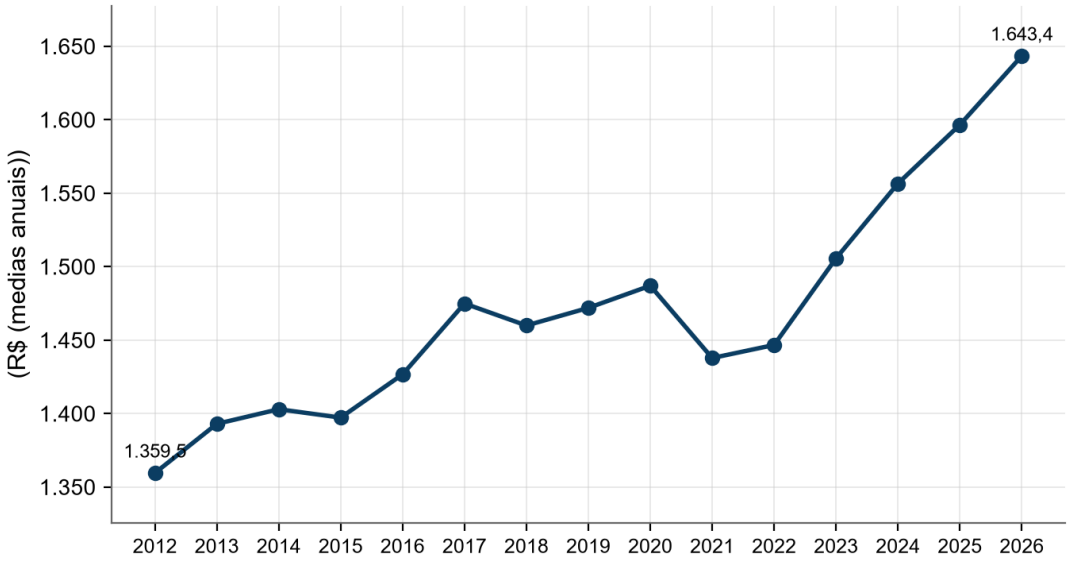


Figura 35 Salario Minimo Real (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Media anual da serie GAC12_SALMINRE12; valores reais.